CENEBI RUANO MARTÍN (1 de 4)
ABOGADO
Fecha Firma: 29/09/2026
HASH: bdee0d31365b69dd1b8bb8b883b794d2ad

JAIME HERNÁNDEZ-ABAD AMARAL (2 de 4)
Responsable de Relaciones Institucionales, Protocolo y Comunicación.
Fecha Firma: 29/09/2026
HASH: 3006f51b801b75f568ff4ff9a2ed5f5f

ROSA MARIA PADRON MORALES (3 de 4)
DIRECTORA FINANCIERA
Fecha Firma: 30/09/2026
HASH: 31cde3e9551a6e3622d573754a6f6b84a

GESTUR CANARIAS

Gobierno de Canarias

GESTUR CANARIAS, S.A.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, INTERMEDIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS TRADICIONALES Y DIGITALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA DE GESTUR CANARIAS, S.A.

Expediente	Tipo de contrato	Procedimiento
Gestur 010/2026	Servicio (no SARA)	Abierto ordinario

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 78

MANUEL AGONEY PIÑERO ORTIZ (4 de 4)
CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 30/09/2026
HASH: 7543648b5a1f491dc56afd00d840f8b7

ÍNDICE GENERAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES (cláusulas 1 a 4)

TÍTULO II. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO (cláusulas 5 a 9)

TÍTULO III. PLAZO, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (cláusulas 10 a 12)

TÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (cláusulas 13 a 15)

TÍTULO V. MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA Y ADJUDICACIÓN (cláusulas 16 a 19)

TÍTULO VI. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (cláusulas 20 a 23)

TÍTULO VII. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (cláusulas 24 a 26)

TÍTULO VIII. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN (cláusulas 27 a 31)

TÍTULO IX. CUMPLIMIENTO, RESOLUCIÓN Y GARANTÍA (cláusulas 32 a 34)

TÍTULO X. PROTECCIÓN DE DATOS (cláusula 35)

ANEXOS I a V

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 78

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Este Cuadro de Características resume los datos esenciales del contrato y forma parte indisociable del presente Pliego. En caso de discrepancia entre este Cuadro y el articulado del Pliego, prevalecerá el articulado, salvo que se trate de datos numéricos concretos fijados en este Cuadro.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
Expediente	Gestur 010/2026 — Servicio de planificación, gestión, intermediación y contratación de medios y soportes publicitarios tradicionales y digitales, así como de seguimiento, optimización y evaluación de las campañas y acciones de comunicación institucional y corporativa de GESTUR CANARIAS, S.A.
Objeto del contrato	El objeto del contrato es la prestación del servicio de planificación, gestión, intermediación y contratación de medios y soportes publicitarios tradicionales y digitales, así como el seguimiento, optimización y evaluación de las campañas y acciones de comunicación institucional y corporativa de GESTUR CANARIAS, S.A. El servicio comprenderá la elaboración de propuestas y planes de medios, la identificación y selección de los soportes más adecuados, la solicitud y comparación de ofertas, la negociación de las condiciones económicas, la intermediación y contratación de los espacios previamente autorizados, la activación y seguimiento de las campañas, la comprobación de las inserciones, publicaciones o emisiones realizadas, la optimización de la inversión y la elaboración de informes de ejecución, alcance y resultados.
Tipo de contrato	Contrato de servicios (art. 17 LCSP) — Contrato privado (art. 26.1.b LCSP)
Sometimiento a regulación armonizada	NO (valor estimado inferior al umbral SARA de servicios)
Código CPV principal	79341200-8. Servicios de gestión publicitaria.
Código CPV complementario	79340000-9. Servicios de publicidad y de marketing. 79341000-6. Servicios de publicidad. 79341400-0. Servicios de campañas de publicidad.
División en lotes	NO procede (art. 99.3.b LCSP) — véase Cláusula 1.2 PCAP.
II. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	
Órgano de contratación	Consejero Delegado de GESTUR CANARIAS, S.A.
Naturaleza jurídica	Sociedad Mercantil Pública — Poder Adjudicador NO Administración Pública (art. 3.3.d LCSP)
CIF	A-38021762
Domicilio	Calle Robayna nº25, CP 38004, Santa Cruz de Tenerife
Perfil de contratante	Alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es)
Fundamento de la contratación	Necesidad propia de GESTUR CANARIAS, S.A. de contar con asistencia especializada para la planificación, contratación, seguimiento y evaluación de sus campañas y acciones de comunicación institucional y corporativa.
III. ÁMBITO DEL SERVICIO	
Ámbito territorial	Las campañas tendrán, con carácter general, ámbito autonómico en la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando lo justifiquen los objetivos de comunicación, el público destinatario, la naturaleza del proyecto o actuación y la estrategia de difusión aprobada

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 78

	por GESTUR CANARIAS, S.A., podrán desarrollarse acciones en medios y soportes de ámbito local, insular, regional, nacional o internacional. El ámbito territorial de cada campaña se determinará en el correspondiente plan de medios y requerirá la previa autorización de GESTUR CANARIAS, S.A.
Actividades objeto de difusión	Las campañas podrán destinarse a la difusión de los proyectos, actuaciones, servicios, contratos, eventos, jornadas, presentaciones, actos institucionales, iniciativas, resultados y demás actividades desarrolladas, gestionadas o promovidas por GESTUR CANARIAS, S.A.
Unidad responsable de la contratación	Departamento de Relaciones Institucionales, Protocolo y Comunicación de GESTUR CANARIAS, S.A., sin perjuicio de la designación formal de la persona responsable del contrato.
IV. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO	
Componentes	<table><tr><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr><tr><td>Inversión neta estimada en medios y soportes</td><td>200.934,58 €</td></tr><tr><td>Comisión máxima estimada de agencia, 7 %</td><td>14.065,42 €</td></tr><tr><td>Total sin IGIC</td><td>215.000,00 €</td></tr><tr><td>IGIC, 7 %</td><td>15.050,00 €</td></tr><tr><td>Total con IGIC</td><td>230.050,00 €</td></tr></table>
Presupuesto Base de Licitación (PBL)	Sin IGIC: 215.000,00 € IGIC (7%): 15.050,00 € **TOTAL con IGIC: 230.050,00 €**
Valor Estimado del Contrato (VEC)	215.000,00 euros, (sin IGIC, sin prórrogas ni modificaciones previstas). • Anualidad 1: 107.500,00 euros, IGIC excluido. • Anualidad 2: 107.500,00 euros, IGIC excluido. La distribución por anualidades tiene carácter estimativo y se adaptará a la fecha efectiva de formalización, a las necesidades de GESTUR CANARIAS, S.A. y a la correspondiente disponibilidad presupuestaria, sin superar el presupuesto máximo total del contrato.
Sistema de determinación del precio	Presupuesto máximo en función de las necesidades efectivas de GESTUR CANARIAS, S.A. <u>La retribución estará constituida por:</u> • Inversión en medios: importe neto acreditado y previamente autorizado de la inversión efectivamente realizada en medios y soportes publicitarios. • Comisión de agencia: porcentaje ofertado por la persona adjudicataria, aplicado sobre la inversión neta efectivamente realizada. • IGIC: se consignará como partida independiente. • Límite por campaña: la persona adjudicataria no podrá superar el importe previamente autorizado por GESTUR CANARIAS, S.A. GESTUR CANARIAS, S.A. no queda obligada a solicitar un número mínimo de campañas ni a agotar la totalidad del presupuesto.
Financiación / crédito	El contrato se financiará con cargo a fondos propios de GESTUR CANARIAS, S.A., existiendo crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas de su ejecución durante las anualidades correspondientes. La distribución presupuestaria entre anualidades tendrá carácter estimativo y quedará condicionada a la fecha efectiva de formalización y a la ejecución real de las campañas, sin que pueda superarse el presupuesto máximo total del contrato.
Revisión de precios	NO procede (atendiendo a la naturaleza, duración y sistema de determinación del precio del contrato; art. 103 LCSP)

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 78

V. PLAZOS	
Plazo de ejecución	DOS (2) AÑOS, contados desde la formalización del contrato o desde la fecha que se indique en el documento contractual. No se contemplan prórrogas.
VI. SOLVENCIA Y APTITUD	
Solvencia económica y financiera	Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior a **215.000,00 euros**, equivalente a una vez el valor estimado del contrato. (1 × VEC) — véase Cláusula 4.3.1
Solvencia técnica o profesional	Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza realizados durante los tres últimos años. El importe anual acumulado, IGIC excluido, en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 75.250,00 euros, equivalente al 70 % de la anualidad media del valor estimado del contrato.— véase Cláusula 4.3.2
Adscripción de medios personales	Adscripción mínima de dos personas diferenciadas: Responsable de cuenta, con una experiencia mínima de cuatro años. Especialista en planificación y compra de medios, con una experiencia mínima de tres años. El equipo deberá cubrir también la función de analítica y evaluación, con una experiencia mínima de dos años. Esta función podrá ser asumida por la persona especialista en medios si acredita ambos requisitos. La acreditación se exigirá a la persona propuesta como adjudicataria, sin perjuicio de la documentación necesaria para valorar los criterios automáticos relativos al personal. Véase la cláusula 4.3.3 y el Anexo V.
Inscripción en ROLECE	**No constituye un requisito obligatorio de participación**. La inscripción en el ROLECE o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias permitirá acreditar las circunstancias que consten inscritas y se encuentren vigentes.
Empresas de nueva creación	Cuando la persona licitadora sea una empresa de nueva creación, con una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por uno o varios de los medios previstos en las letras b) a i) del artículo 90.1 de la LCSP, sin que resulte aplicable el medio relativo a la relación de servicios ejecutados previsto en la letra a) del citado precepto.
VII. GARANTÍAS	
Garantía provisional	NO se exige (art. 106 LCSP)
Garantía definitiva	La garantía definitiva será del 5 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, esto es, DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (10.750,00 €)-(art. 107 LCSP).
Garantía complementaria	5 % adicional del PBL, IGIC excluido, cuando la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
VIII. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	
Procedimiento	Abierto ordinario (art. 156 a 158 LCSP)
Tramitación	Ordinaria, íntegramente electrónica
Publicidad	Perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Plazo de presentación de ofertas	**VEINTE (20) DÍAS NATURALES** desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante
Archivos electrónicos	**TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS**: ▪ Archivo electrónico número 1: documentación administrativa.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLXSDMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 78

	▪ Archivo electrónico número 2: memoria relativa a los criterios sometidos a juicio de valor. ▪ Archivo electrónico número 3: oferta económica y restantes criterios evaluables automáticamente.
IX. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (100 PUNTOS)	
Criterios	**Criterios sometidos a juicio de valor: 25 puntos** o Metodología de gestión y control de las campañas: 15 puntos. o Sistema de información y gestión de incidencias: 10 puntos. **Criterios automáticos: 75 puntos** o Comisión de agencia ofertada: 32 puntos. o Plazo de presentación del plan de medios: 5 puntos. o Plazo de activación de las campañas: 5 puntos. o Plazo de entrega del informe final: 5 puntos. o Plazo de asistencia a reuniones presenciales urgentes: 5 puntos. o Experiencia adicional del personal adscrito: 15 puntos. o Adscripción de personal adicional: 8 puntos. **Puntuación total: 100 puntos.**
Ofertas anormalmente bajas	Se aplicarán los parámetros objetivos establecidos en la cláusula 18 del presente Pliego, atendiendo a la oferta considerada en su conjunto, de conformidad con el artículo 149.2.b) de la LCSP.
X. EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES ESENCIALES	
Condiciones especiales de ejecución	De carácter medioambiental y de protección de datos, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP.— véase Cláusula 23.4
Vinculación corporativa	Las campañas y acciones deberán estar vinculadas a los proyectos, actuaciones, servicios, contratos, eventos, actos institucionales, iniciativas, resultados y demás actividades desarrolladas, gestionadas o promovidas por GESTUR CANARIAS, S.A. No podrán ejecutarse con cargo al contrato campañas ajenas a la actividad de la entidad ni actuaciones que tengan por finalidad la promoción personal de sus representantes o integrantes.
Facturación electrónica	Obligatoria, en formato electrónico
Subcontratación	Admitida conforme al artículo 215 LCSP
Cesión del contrato	Sometida a autorización previa conforme al artículo 214 LCSP
XI. RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS	
Régimen jurídico	Preparación y adjudicación: LCSP (arts. 316 y 318 y concordantes para el PANAP no SARA). Efectos, cumplimiento y extinción: Derecho privado (art. 319 LCSP)
Recurso especial	Sí procede, al tratarse de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a 100.000,00 euros, de conformidad con el artículo 44.1.a) de la LCSP.
Recurso administrativo	Los actos susceptibles de recurso especial podrán ser impugnados mediante dicho recurso en los términos establecidos en los artículos 44 y siguientes de la LCSP. Los restantes actos que no sean susceptibles de recurso especial se impugnarán conforme al régimen establecido en el artículo 44.6 de la LCSP y en la normativa administrativa aplicable.— véase Cláusula 3.3.
Jurisdicción	Contencioso-administrativa (preparación y adjudicación) y civil (efectos, cumplimiento y extinción)
Idioma	Castellano

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 78

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato es el **"SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, INTERMEDIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS TRADICIONALES Y DIGITALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA DE GESTUR CANARIAS, S.A."**

El servicio comprenderá la elaboración de propuestas y planes de medios, la identificación y selección de los medios y soportes más adecuados, la solicitud y comparación de ofertas, la negociación de las condiciones económicas, la intermediación y contratación de los espacios previamente autorizados por GESTUR CANARIAS, S.A., la activación y seguimiento de las campañas, la comprobación de las inserciones, publicaciones o emisiones realizadas, la optimización de la inversión y la elaboración de informes de ejecución, alcance y resultados.

Las campañas y acciones de comunicación podrán tener por finalidad la difusión de los proyectos, actuaciones, servicios, contratos, eventos, jornadas, presentaciones, actos institucionales, iniciativas, resultados y demás actividades desarrolladas, gestionadas o promovidas por GESTUR CANARIAS, S.A., en el ámbito de sus funciones y actuaciones.

Todas las campañas y acciones deberán responder a fines de comunicación institucional o corporativa y encontrarse directamente vinculadas con la actividad de GESTUR CANARIAS, S.A.

Las acciones relacionadas con la participación de representantes de la entidad deberán estar vinculadas al ejercicio de sus funciones institucionales, a la representación de GESTUR CANARIAS, S.A. o a la difusión de sus proyectos, actuaciones, servicios o resultados, sin que puedan tener por finalidad la promoción personal de sus integrantes.

Toda contratación de espacios en medios o soportes publicitarios requerirá la previa autorización expresa de GESTUR CANARIAS, S.A., de acuerdo con el plan de medios, presupuesto, calendario y condiciones económicas previamente aprobados.

La ejecución del objeto del contrato deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que tendrá carácter contractual.

El objeto del contrato se corresponde con los siguientes códigos del Vocabulario Común de Contratos Públicos, CPV:

- **79341200-8. Servicios de gestión publicitaria**, como CPV principal.
- **79340000-9. Servicios de publicidad y de marketing**, como CPV complementario.
- **79341000-6. Servicios de publicidad**, como CPV complementario.
- **79341400-0. Servicios de campañas de publicidad**, como CPV complementario.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 78

1.2.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, de conformidad con el artículo 99.3.b) de la LCSP, debido a que las prestaciones de planificación, selección de medios, negociación, contratación, activación, seguimiento, control económico, optimización y evaluación de las campañas se encuentran técnica y funcionalmente interrelacionadas y requieren una gestión unitaria y coordinada.

La división del contrato en lotes podría dificultar la correcta coordinación de las diferentes prestaciones, impedir la distribución y optimización conjunta de la inversión entre los distintos medios y soportes publicitarios, generar duplicidades en la interlocución y el control económico y comprometer la coherencia y eficacia de las campañas y acciones de comunicación institucional y corporativa de GESTUR CANARIAS, S.A.

La no división en lotes no impide la participación de pequeñas y medianas empresas ni limita injustificadamente la competencia, dado que las prestaciones constituyen una unidad funcional y corresponden a actividades propias del sector de la gestión publicitaria.

1.3.- Tendrán carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la oferta presentada por la persona adjudicataria y el documento de formalización del contrato.

La persona adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de todos los compromisos incluidos en su oferta que hayan sido tenidos en cuenta para la adjudicación, en los términos establecidos en los pliegos y en el contrato.

En caso de contradicción entre los documentos contractuales, se estará al orden de prevalencia establecido en el presente Pliego.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación es el Consejero Delegado de GESTUR CANARIAS, S.A. (GESTUR CANARIAS), sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con arreglo a las facultades conferidas por su Consejo de Administración.

GESTUR CANARIAS, S.A. tiene la consideración de poder adjudicador que no reúne la condición de Administración Pública, de conformidad con el artículo 3.3.d) de la LCSP.

2.2.- El órgano de contratación tiene competencia para aprobar el expediente y los pliegos, convocar la licitación, adjudicar y formalizar el contrato, así como para adoptar las restantes decisiones que le correspondan de conformidad con la LCSP, los Estatutos Sociales y los poderes que tenga atribuidos.

Durante la ejecución del contrato, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá supervisar e inspeccionar las prestaciones ejecutadas, dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización, comprobar el cumplimiento de las obligaciones

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 78

asumidas por la persona contratista, exigir la subsanación de las prestaciones defectuosas, imponer las penalidades previstas en el presente Pliego y acordar la suspensión, modificación o resolución del contrato en los supuestos y con sujeción al régimen jurídico aplicable.

Estas facultades se ejercerán respetando la naturaleza privada del contrato, lo establecido en el artículo 319 de la LCSP y las competencias atribuidas al orden jurisdiccional correspondiente.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante de GESTUR CANARIAS, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3.- RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter privado, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, quedando sometida a dicha Ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de prescripciones particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

La preparación y adjudicación del contrato se regirán por lo dispuesto en la LCSP y, en particular, por las normas aplicables a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.

Los efectos, cumplimiento y extinción del contrato se regirán por el Derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la LCSP relativas a las condiciones especiales de ejecución, modificación del contrato, cesión y subcontratación, racionalización técnica de la contratación y causas de resolución que resulten aplicables conforme al artículo 319 de la LCSP.

A su vez, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las controversias relativas a:

a) La preparación y adjudicación del contrato.

b) Las modificaciones contractuales cuando la impugnación se fundamente en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 de la LCSP y se alegue que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 78

El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, salvo las materias atribuidas legalmente al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

3.3.- De conformidad con el artículo 44.1.a) de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionados en el artículo 44.2 de la citada Ley, al tratarse de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a **CIEN MIL EUROS (100.000,00 €)**.

El recurso especial tendrá carácter potestativo y gratuito y podrá interponerse ante el órgano competente para su resolución, en los términos, plazos y con los efectos establecidos en los artículos 44 a 60 de la LCSP.

En particular, podrán ser objeto de recurso especial, cuando concurran los requisitos legalmente establecidos:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite cualificados adoptados durante el procedimiento de adjudicación.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones contractuales cuando se considere que debieron ser objeto de una nueva adjudicación.

e) Los demás actos y decisiones expresamente previstos en el artículo 44.2 de la LCSP.

Los actos que no sean susceptibles de recurso especial podrán ser impugnados conforme al régimen establecido en el artículo 44.6 de la LCSP y en la normativa administrativa aplicable.

3.4.- Al ser la adjudicación susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, de conformidad con el artículo 153.3 de la LCSP.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso que comporte la suspensión de la formalización, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en el plazo legalmente establecido.

Si se interpusiera recurso especial contra la adjudicación, la tramitación quedará sometida al régimen de suspensión previsto en los artículos 53 y 57 de la LCSP.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 78

4.- APTITUD PARA CONTRATAR

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las personas físicas y/o jurídicas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. Dichos requisitos deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el contrato.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se requieran a la persona contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por la persona licitadora al concurrir al mismo.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, ROLECE, o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias no será obligatoria para participar en la presente licitación.

La inscripción en cualquiera de dichos registros permitirá acreditar, de acuerdo con lo reflejado en ellos y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud de la persona empresaria relativas a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el correspondiente registro.

4.1.- Capacidad de obrar

Podrán contratar las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula correspondiente del presente pliego.

Tal como establece el artículo 66 de la LCSP, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante, RGLCAP.

Las personas nacionales de alguno de los países integrantes de la Unión Europea acreditarán su personalidad aportando el documento correspondiente.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 78

En el caso de personas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, acreditarán su personalidad mediante la presentación del pasaporte y, cuando resulte exigible, de la autorización de residencia y del permiso de trabajo.

Las personas contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, podrán contratar las uniones de personas empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.

Conforme establece el artículo 67 de la LCSP, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

Cuando la legislación del Estado en el que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.

Las restantes empresas no comunitarias, tal y como recoge el artículo 68 de la LCSP, podrán contratar si justifican, mediante informe acreditativo emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.

Quienes contraten con GESTUR CANARIAS podrán hacerlo por sí mismos o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula correspondiente del presente pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar

No podrán contratar con GESTUR CANARIAS quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en el presente pliego.

Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deberán contar con un Plan de Igualdad, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 78

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, **debidamente inscrito en el registro laboral correspondiente**, en los términos previstos en el artículo 71.1.d) de la LCSP.

La inscripción del Plan de Igualdad deberá concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalización del contrato.

Igualmente, son de aplicación a la presente contratación los motivos de exclusión recogidos en el artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, la LCSP y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

4.3.- Solvencia

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la persona licitadora se realizará por los medios de justificación indicados en los apartados siguientes.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la exención de aportar la documentación acreditativa de la solvencia cuando la persona licitadora conste inscrita en el Registro correspondiente y tales circunstancias figuren expresamente, se encuentren vigentes y sean adecuadas a los requisitos exigidos para la presente contratación.

4.3.1. Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los **tres últimos disponibles** en función de las fechas de constitución o inicio de actividades de la persona empresaria y de presentación de las ofertas.

El volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a **DOSCIENTOS QUINCE MIL EUROS (215.000,00 €)**, equivalente a una vez el valor estimado del contrato.

El volumen anual de negocios se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona empresaria estuviera inscrita en dicho registro y, en caso contrario, mediante las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrita.

Las personas empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la LCSP, cuando, por una razón válida, la persona licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 78

4.3.2. Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados, de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, durante los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado.

El importe anual acumulado, IGIC excluido, en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a **SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (75.250,00 €)**, equivalente al **70 % de la anualidad media del valor estimado del contrato**.

A los efectos de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV y, en particular, a la realización de servicios de:

- planificación de medios;
- gestión publicitaria;
- intermediación y contratación de espacios publicitarios;
- gestión de campañas de publicidad y marketing;
- seguimiento y optimización de campañas;
- publicidad en medios tradicionales y digitales;
- evaluación de resultados de campañas publicitarias.

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público.

Cuando el destinatario sea un sujeto privado, se acreditarán mediante certificado expedido por este o, a falta de dicho certificado, mediante una declaración de la persona empresaria acompañada de los documentos obrantes en su poder que acrediten suficientemente la realización de la prestación.

La acreditación documental de los requisitos de solvencia solo se exigirá a la persona licitadora propuesta como adjudicataria.

Cuando la persona licitadora sea una empresa de nueva creación, con una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por uno o varios de los restantes medios previstos en las letras b) a i) del artículo 90.1 de la LCSP, sin que resulte aplicable el medio relativo a la relación de servicios ejecutados previsto en la letra a).

4.3.3. Adscripción de medios personales

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la LCSP, la persona adjudicataria deberá adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, el siguiente equipo:

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 78

a) Responsable de cuenta, que actuará como interlocutora principal con GESTUR CANARIAS, S.A. y asumirá la coordinación global del servicio. Deberá acreditar una experiencia profesional mínima de **CUATRO (4) AÑOS** en coordinación o gestión de campañas de publicidad, comunicación o planificación de medios tradicionales y digitales.

b) Especialista en planificación y compra de medios, que asumirá las funciones de planificación, solicitud y comparación de ofertas, negociación, contratación, activación y seguimiento de medios y soportes. Deberá acreditar una experiencia profesional mínima de **TRES (3) AÑOS** en planificación, negociación, compra o gestión de medios publicitarios tradicionales y digitales.

c) Función de analítica y evaluación, que comprenderá el análisis de métricas, el seguimiento de campañas digitales, la evaluación de resultados y la elaboración de informes. La persona que desempeñe estas funciones deberá acreditar una experiencia profesional mínima de **DOS (2) AÑOS** en analítica de campañas, medios digitales, publicidad en buscadores, redes sociales o plataformas publicitarias.

Las funciones de analítica y evaluación podrán ser asumidas por la persona especialista en planificación y compra de medios cuando acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia establecidos para ambas funciones.

La persona responsable de cuenta deberá ser distinta de la persona especialista en planificación y compra de medios. En consecuencia, deberán adscribirse al contrato, como mínimo, **dos personas diferenciadas**.

Las personas licitadoras deberán incluir en su oferta el compromiso de adscribir los medios personales mínimos exigidos.

La identificación y acreditación del personal se realizará en los términos establecidos en las cláusulas relativas al contenido de las proposiciones y a la documentación previa a la adjudicación.

La experiencia adicional del personal mínimo y la adscripción de personal adicional que sean objeto de valoración automática deberán incluirse exclusivamente en el archivo electrónico correspondiente a los criterios automáticos, acompañadas de la documentación exigida en el presente pliego.

Las personas cuya experiencia adicional o adscripción haya sido objeto de puntuación quedarán efectivamente vinculadas a la ejecución del contrato durante toda su vigencia.

La adscripción de los medios personales mínimos y de los medios valorados tendrá carácter de obligación contractual esencial.

La sustitución de cualquiera de las personas comprometidas requerirá causa justificada, comunicación y autorización previa de GESTUR CANARIAS, S.A. La persona sustituta deberá reunir los requisitos mínimos exigidos y, cuando el perfil sustituido haya sido

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 78

objeto de puntuación, acreditar una experiencia y condiciones iguales o superiores a las valoradas.

5.- <u>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</u>

5.1.- El presupuesto base de licitación asciende a un importe total **DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (230.050,00 €), IGIC incluido**, conforme al siguiente desglose:

- Presupuesto sin IGIC: **215.000,00 €**.
- IGIC, 7 %: **15.050,00 €**.
- **Presupuesto base de licitación, IGIC incluido: 230.050,00 €**.

El presupuesto base de licitación constituye el límite máximo de gasto que puede comprometer GESTUR CANARIAS, S.A. en virtud del contrato, incluido el IGIC.

La distribución estimada del presupuesto entre las dos anualidades será la siguiente:

- Anualidad 1: **107.500,00 €**, IGIC excluido.
- Anualidad 2: **107.500,00 €**, IGIC excluido.

La distribución entre anualidades tiene carácter estimativo y podrá adaptarse a la fecha efectiva de formalización del contrato y a las necesidades de GESTUR CANARIAS, S.A., sin que pueda superarse el presupuesto máximo total.

5.2.- Quedará excluida de la licitación la persona licitadora cuya oferta supere la comisión máxima de agencia establecida en el presente pliego.

No se admite la presentación de variantes.

5.3.- En el supuesto de existir disparidad en la oferta entre las cantidades expresadas en número y las expresadas en letra, prevalecerá la indicada en letra

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas de la presente contratación durante las anualidades correspondientes, con cargo a los fondos propios y al presupuesto de GESTUR CANARIAS, S.A.

Al tratarse de un contrato cuya ejecución se extiende a dos anualidades, GESTUR CANARIAS, S.A. adoptará los compromisos presupuestarios necesarios para atender las obligaciones económicas correspondientes a cada ejercicio.

La distribución del presupuesto entre las anualidades tiene carácter estimativo y se ajustará a la fecha efectiva de formalización del contrato y al ritmo real de ejecución de las campañas y acciones de comunicación, sin que pueda superarse el presupuesto base de licitación.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 78

La contratación queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las anualidades afectadas.

7.- <u>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</u>

7.1.- El valor estimado del contrato asciende a un importe total de **DOSCIENTOS QUINCE MIL EUROS (215.000,00 €), IGIC excluido**, conforme al siguiente desglose:

Concepto	Base o porcentaje	Importe estimado
Inversión neta estimada en medios y soportes publicitarios		200.934,58 €
Costes directos de gestión de la agencia		11.624,31 €
Gastos generales de estructura	15 % sobre los costes directos de gestión	1.743,65 €
Beneficio industrial	6 % sobre los costes directos de gestión	697,46 €
Comisión máxima estimada de agencia	**7 % sobre la inversión neta estimada**	**14.065,42 €**
TOTAL VALOR ESTIMADO, IGIC EXCLUIDO		**215.000,00 €**

La distribución anterior tiene carácter estimativo y se ha calculado tomando como referencia una comisión máxima de agencia del **SIETE POR CIENTO (7 %)** sobre la inversión neta estimada en medios y soportes publicitarios.

La comisión máxima estimada de agencia, por importe de 14.065,42 euros, comprende los costes directos de gestión, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial de la persona adjudicataria. Estos conceptos no podrán ser objeto de facturación separada.

Los porcentajes correspondientes a los gastos generales de estructura y al beneficio industrial se aplican exclusivamente sobre los costes directos de gestión de la agencia y no sobre la inversión destinada a la contratación de medios y soportes publicitarios.

No se contemplan prórrogas ni modificaciones contractuales previstas.

7.2.- El método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado del contrato se ha establecido tomando como referencia las necesidades previstas de GESTUR CANARIAS, S.A. durante los dos años de duración del contrato, la inversión estimada

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 78

en medios y soportes publicitarios, la comisión máxima de agencia y los precios de mercado correspondientes a prestaciones de similares características.

A efectos del cálculo del valor estimado se ha excluido el Impuesto General Indirecto Canario, de conformidad con el artículo 101 de la LCSP.

El valor estimado comprende la totalidad de los importes que podrán abonarse a la persona contratista durante la vigencia del contrato, incluida la inversión efectiva en medios y soportes publicitarios y la comisión de agencia que resulte de la adjudicación.

7.3.- El presupuesto máximo señalado no supone una obligación de gasto para GESTUR CANARIAS, S.A. ni genera a favor de la persona adjudicataria derecho alguno a su agotamiento.

GESTUR CANARIAS, S.A. determinará las campañas y actuaciones que deban ejecutarse en función de las necesidades efectivas de la entidad, de los planes de medios previamente aprobados y de la disponibilidad presupuestaria existente durante la vigencia del contrato.

La persona adjudicataria únicamente tendrá derecho al abono de las prestaciones previamente solicitadas o autorizadas, efectivamente ejecutadas y debidamente justificadas, sin que pueda reclamar indemnización o compensación por la parte del presupuesto que no llegue a ejecutarse.

7.4.- Quedará excluida de la licitación la persona licitadora que oferte una comisión de agencia superior al porcentaje máximo establecido en el presente pliego.

7.5.- En el supuesto de existir disparidad en la oferta entre las cantidades expresadas en número y las expresadas en letra, prevalecerá la indicada en letras.

8.- PRECIO DEL CONTRATO

8.1.- El contrato se configura mediante un **presupuesto máximo**, por lo que su precio final vendrá determinado por el importe de las prestaciones efectivamente solicitadas por GESTUR CANARIAS, S.A., previamente autorizadas, correctamente ejecutadas y debidamente justificadas, sin que pueda superarse el presupuesto base de licitación.

El precio incluirá, como partida independiente, el IGIC que resulte aplicable.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por GESTUR CANARIAS. Igualmente, se consideran incluidos en el precio todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del servicio.

Igualmente, se consideran incluidos en la comisión de agencia todos los trabajos, costes directos de gestión, costes indirectos, gastos generales de estructura, beneficio

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 78

industrial, medios personales, medios técnicos y auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecución del servicio.

En particular, se entenderán incluidos en la comisión de agencia, sin que puedan ser objeto de facturación separada, los siguientes servicios:

- La planificación de las campañas y elaboración de los planes de medios.
- La solicitud y comparación de ofertas.
- La negociación con medios y soportes publicitarios.
- La intermediación y contratación de espacios publicitarios.
- La gestión administrativa de las campañas.
- El seguimiento y optimización de las campañas.
- La comprobación de las inserciones, publicaciones o emisiones.
- La recopilación y entrega de las correspondientes evidencias de difusión.
- La elaboración de informes de seguimiento y de resultados.
- La evaluación del alcance e impacto de las campañas.
- Las adaptaciones técnicas básicas de los materiales que resulten necesarias para su inserción o difusión en los correspondientes medios y soportes, en los términos y con el alcance definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La comisión de agencia se calculará mediante la aplicación del porcentaje ofertado por la persona adjudicataria sobre el importe neto, IGIC excluido, de la inversión efectivamente ejecutada en medios y soportes publicitarios, **una vez aplicados todos los descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones y demás ventajas comerciales obtenidas**.

8.3.- También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

8.4.- El presupuesto base de licitación tiene carácter máximo y limitativo. GESTUR CANARIAS, S.A. no queda obligada a solicitar un número determinado de campañas ni a agotar la totalidad del presupuesto.

La persona adjudicataria no tendrá derecho a indemnización ni compensación alguna en el supuesto de que el presupuesto no se agote durante la vigencia del contrato.

8.5.- Los precios correspondientes a los medios y soportes publicitarios se determinarán para cada campaña atendiendo a las condiciones comerciales existentes en el momento de su contratación.

La persona adjudicataria deberá presentar, antes de contratar cualquier espacio publicitario, una propuesta económica detallada en la que se identifiquen:

a) El medio o soporte publicitario.

b) El formato y las características de la inserción.

c) El número de unidades, inserciones, emisiones, días, impresiones o actuaciones.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 78

d) La tarifa o precio inicial acreditado por el medio o soporte.

e) Los descuentos, bonificaciones y ventajas comerciales aplicados.

f) El precio neto final.

g) La comisión de agencia.

h) El IGIC correspondiente.

i) El coste total de la actuación.

Siempre que las características de la campaña y la configuración del mercado lo permitan, la persona adjudicataria deberá presentar, al menos, tres alternativas comparables de medios o soportes adecuados al público objetivo y finalidad de la campaña.

Cuando no resulte posible presentar tres alternativas por razón de exclusividad, especialización, disponibilidad, segmentación o características del soporte, deberá justificarse expresamente.

Los precios netos propuestos tendrán la consideración de importes máximos para la correspondiente campaña una vez autorizados por GESTUR CANARIAS, S.A. La persona adjudicataria no podrá superarlos sin autorización expresa y previa.

GESTUR CANARIAS, S.A. podrá comprobar directamente con los medios y soportes las tarifas, presupuestos, descuentos y condiciones económicas presentadas, así como requerir a la persona adjudicataria la documentación justificativa que considere necesaria y rechazar cualquier propuesta que no permita verificar el precio neto final o que no resulte adecuada a los precios de mercado.

9.- REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

10.1.- El plazo de ejecución del servicio será de **DOS (2) AÑOS**, contado desde la formalización del contrato o desde la fecha que se establezca en el documento contractual.

No se contemplan prórrogas del contrato.

El contrato finalizará una vez transcurrido el plazo indicado, sin perjuicio de la obligación de la persona contratista de concluir y entregar los informes, evidencias y documentación justificativa correspondientes a las campañas que hayan sido autorizadas y ejecutadas durante su vigencia.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 78

10.2.- Los trabajos se realizarán, con carácter general, en las instalaciones de la persona contratista y mediante medios electrónicos, sin perjuicio de las reuniones presenciales que resulten necesarias para la adecuada coordinación, seguimiento y ejecución del contrato.

La persona contratista deberá disponer de los medios necesarios para mantener reuniones por videoconferencia y para desarrollar electrónicamente las tareas de planificación, gestión, contratación, seguimiento y evaluación de las campañas.

Cuando las necesidades del servicio lo requieran, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá convocar reuniones presenciales en sus oficinas situadas en Santa Cruz de Tenerife o en otros emplazamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias directamente relacionados con el proyecto, evento, acto o actuación objeto de la campaña.

Los plazos ofertados de CUATRO (4) HORAS LABORABLES, OCHO (8) HORAS LABORABLES o UN (1) DÍA HÁBIL se aplicarán exclusivamente cuando la reunión urgente sea convocada en la isla de Tenerife.

Cuando la reunión requiera un desplazamiento interinsular, la asistencia deberá realizarse en el plazo que resulte razonablemente posible, atendiendo a la ubicación, la hora de la convocatoria y la disponibilidad ordinaria de los medios de transporte. No se considerarán imputables a la persona contratista los retrasos derivados exclusivamente de la inexistencia, cancelación o falta de disponibilidad de conexiones.

La convocatoria deberá indicar la ubicación, el motivo de la urgencia y la necesidad de asistencia presencial. No se exigirá la asistencia física cuando la reunión pueda celebrarse adecuadamente por medios telemáticos.

Los gastos de desplazamiento necesarios para cumplir este compromiso estarán incluidos en la comisión de agencia y no podrán facturarse separadamente.

10.3.- Las campañas y acciones de comunicación podrán desarrollarse mediante medios y soportes publicitarios tradicionales y digitales de ámbito local, insular, autonómico, nacional o internacional, en función de sus objetivos, público destinatario y estrategia de difusión.

La determinación del ámbito territorial, el público objetivo, los medios y soportes, el calendario y la inversión máxima de cada campaña corresponderá a GESTUR CANARIAS, S.A., previa valoración de las propuestas formuladas por la persona contratista.

Toda campaña, plan de medios, presupuesto y contratación de espacios publicitarios requerirá la previa autorización expresa de GESTUR CANARIAS, S.A.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 78

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

11.1.- El contrato se adjudicará mediante **procedimiento abierto de carácter ordinario**, de conformidad con lo previsto en los artículos 156 a 158 de la LCSP.

La tramitación del procedimiento será ordinaria e íntegramente electrónica.

La adjudicación se realizará mediante una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio, distinguiéndose:

a) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, con una ponderación máxima de **VEINTICINCO (25) PUNTOS**.

b) Criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas o escalas objetivas, con una ponderación máxima de **SETENTA Y CINCO (75) PUNTOS**.

Las proposiciones se presentarán en los siguientes archivos electrónicos:

- **Archivo electrónico número 1:** documentación administrativa.
- **Archivo electrónico número 2:** documentación relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
- **Archivo electrónico número 3:** oferta económica y documentación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente.

La valoración de la documentación contenida en el archivo electrónico número 2 deberá realizarse antes de la apertura del archivo electrónico número 3, dejando constancia documental de la puntuación otorgada. Esta separación garantiza que el conocimiento de la comisión, los plazos, la experiencia adicional y el personal adicional ofertado no influya en la valoración de la memoria técnica.

11.2.- Antes de la formalización del contrato, el órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas, así como desistir del procedimiento cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento deberán ser motivados y notificarse a las personas licitadoras en los términos previstos legalmente.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

12.1.- Criterios de adjudicación

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los que se presentan

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 78

a continuación, sobre un **<u>total de 100 puntos</u>**, con arreglo a la siguiente valoración porcentual:

A. Criterios sometidos a juicio de valor: hasta 25 puntos

1. Metodología de gestión y control de las campañas: hasta **15 puntos**.
2. Sistema de información y gestión de incidencias: hasta **10 puntos**.

B. Criterios evaluables automáticamente: hasta 75 puntos

1. Comisión de agencia ofertada: hasta **32 puntos**.
2. Plazo de presentación del plan de medios: hasta **5 puntos**.
3. Plazo de activación de las campañas: hasta **5 puntos**.
4. Plazo de entrega del informe final: hasta **5 puntos**.
5. Plazo de asistencia a reuniones presenciales urgentes: hasta **5 puntos**.
6. Experiencia adicional del personal adscrito: hasta **15 puntos**.
7. Adscripción de personal adicional: hasta **8 puntos**.

Tipo de criterio	Puntuación
Criterios sometidos a juicio de valor	25 puntos
Criterios evaluables automáticamente	75 puntos
Total	**100 puntos**

<u>12.1.A.- Criterios sometidos a juicio de valor (hasta 25 puntos)</u>

Los criterios incluidos en este apartado se valorarán mediante el análisis de la **Memoria de organización y gestión del servicio** presentada por cada persona licitadora, conforme a los criterios, subcriterios y puntuaciones establecidos en el presente Pliego.

La memoria deberá contener una propuesta propia, concreta, coherente y adaptada a las características del contrato y a las necesidades de GESTUR CANARIAS, S.A. La mera reproducción de las obligaciones establecidas en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas no será suficiente para obtener puntuación.

Las obligaciones y requisitos mínimos de ejecución se establecerán en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En los criterios sometidos a juicio de valor se valorará exclusivamente la forma concreta en que la persona licitadora propone organizar y ejecutar dichas obligaciones, atendiendo a la claridad, coherencia, aplicabilidad, trazabilidad y adaptación de la solución propuesta.

Los procedimientos, herramientas, sistemas y compromisos que hayan sido tenidos en cuenta para otorgar puntuación quedarán vinculados a la ejecución del contrato, tendrán carácter contractual y no podrán generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

- **<u>Prohibición de anticipar información de los criterios automáticos</u>**

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 78

La memoria técnica y, en general, el archivo electrónico correspondiente a los criterios sometidos a juicio de valor, no podrán contener información, datos o referencias que permitan conocer, calcular o deducir, total o parcialmente, la oferta presentada respecto de los criterios evaluables automáticamente.

En particular, no podrán incluirse:

a) El porcentaje de comisión de agencia ofertado.

b) Los plazos ofertados para la presentación del plan de medios, la activación de las campañas, la entrega del informe final o la asistencia a reuniones presenciales urgentes.

c) Los años de experiencia adicional del personal adscrito que sean objeto de valoración automática.

d) La identificación, número, perfiles, experiencia o funciones del personal adicional ofertado como criterio evaluable automáticamente.

e) Cualquier otro dato, compromiso o información que corresponda al archivo electrónico relativo a los criterios evaluables mediante fórmulas o escalas automáticas.

La inclusión en la memoria técnica o en el archivo correspondiente a los criterios sometidos a juicio de valor de información que permita conocer, calcular o deducir la puntuación que podría obtener la oferta en alguno de los criterios evaluables automáticamente dará lugar a la exclusión de la persona licitadora, por comprometer el secreto de la proposición, la separación entre archivos y la objetividad e imparcialidad de la valoración técnica.

La mera inclusión de expresiones genéricas relativas al cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas en los pliegos no determinará la exclusión cuando no permita conocer, calcular o deducir el contenido de la oferta automática.

Criterio 1. Metodología de gestión y control de las campañas: hasta 15 puntos

La persona licitadora deberá presentar una memoria en la que describa la metodología que aplicará para gestionar cada campaña desde la recepción de la solicitud hasta su cierre técnico, económico y documental.

El Pliego de Prescripciones Técnicas determinará las actuaciones mínimas que deberá realizar la persona adjudicataria. No se otorgará puntuación por reproducir dichas obligaciones, sino por la forma concreta en que la persona licitadora propone organizarlas, ejecutarlas y controlarlas.

1.1. Inicio, análisis y elaboración de la propuesta: hasta 5 puntos

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 78

Se valorará el procedimiento propuesto para:

- Recibir, registrar y asignar internamente las solicitudes.
- Comprobar que la información recibida resulta suficiente.
- Identificar los objetivos, público destinatario, ámbito territorial, calendario y presupuesto.
- Detectar condicionantes técnicos o económicos.
- Seleccionar los medios y soportes adecuados.
- Solicitar y comparar ofertas.
- Analizar tarifas, descuentos, bonificaciones y precios netos.
- Justificar las alternativas propuestas.
- Revisar internamente el plan de medios y el presupuesto antes de remitirlos a GESTUR CANARIAS, S.A.

Se valorará especialmente la claridad del circuito operativo, la identificación de responsables y la capacidad de la metodología para generar propuestas completas, comparables y adecuadas.

No se valorará en este subcriterio el plazo ofertado para presentar el plan de medios.

1.2. Autorización, contratación y ejecución: hasta 5 puntos

Se valorará el procedimiento propuesto para:

- Garantizar que no se asuman compromisos económicos sin autorización previa.
- Relacionar la solicitud, el plan de medios, el presupuesto, la autorización y la orden de contratación.
- Comprobar los materiales y sus especificaciones técnicas.
- Contratar exclusivamente los medios, soportes, formatos e importes autorizados.
- Controlar la correcta ejecución de las campañas.
- Detectar desviaciones técnicas o económicas.
- Documentar las modificaciones y optimizaciones autorizadas.
- Mantener la trazabilidad de las actuaciones y decisiones adoptadas.

No se valorarán en este subcriterio el plazo de activación ni ningún otro plazo objeto de valoración automática.

1.3. Control económico, cierre y trazabilidad documental: hasta 5 puntos

Se valorará el sistema propuesto para:

- Controlar la inversión autorizada, comprometida, ejecutada, facturada y disponible.
- Conciliar planes de medios, presupuestos, autorizaciones, órdenes de contratación, evidencias y facturas.
- Comprobar tarifas, descuentos, bonificaciones, abonos y comisión de agencia.
- Detectar duplicidades, errores o importes no autorizados.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 78

- Gestionar inserciones no ejecutadas, devoluciones, abonos y compensaciones.
- Cerrar técnica y económicamente cada campaña.
- Organizar, identificar, conservar y recuperar la documentación.
- Obtener una visión acumulada del gasto y del saldo disponible del contrato.

Se valorará especialmente que el sistema permita conocer de forma clara y actualizada el estado técnico y económico de cada campaña y del conjunto del contrato.

No se valorará en este subcriterio el plazo de entrega del informe final.

Subcriterio	Puntuación máxima
1.1. Inicio, análisis y elaboración de la propuesta	5 puntos
1.2. Autorización, contratación y ejecución	5 puntos
1.3. Control económico, cierre y trazabilidad documental	5 puntos
Total criterio 1	**15 puntos**

La memoria correspondiente a este criterio tendrá una extensión máxima de **OCHO (8) PÁGINAS DIN A4**, incluidos cuadros, tablas, gráficos y diagramas. Cada cara se computará como una página.

Criterio 2. Sistema de información y gestión de incidencias: hasta 10 puntos

La persona licitadora deberá presentar una memoria en la que describa el sistema que aplicará para facilitar a GESTUR CANARIAS, S.A. información clara y útil sobre la ejecución del contrato y para identificar, comunicar, gestionar y resolver las incidencias que puedan producirse.

El Pliego de Prescripciones Técnicas establecerá el contenido mínimo de los informes, la frecuencia mínima de su presentación, la obligación de registrar y comunicar las incidencias y los plazos mínimos exigibles.

No se puntuará el mero cumplimiento de dichos requisitos, sino la calidad, claridad y operatividad del sistema propuesto.

2.1. Modelo de información y seguimiento: hasta 5 puntos

La memoria deberá incorporar un modelo de informe periódico adaptado al contrato.

Se valorará:

- La claridad y facilidad de consulta.
- La presentación diferenciada de las actuaciones realizadas, en curso y pendientes.
- La visualización del estado de cada campaña.
- La presentación de la inversión autorizada, comprometida, ejecutada, facturada y disponible.
- La relación entre actuaciones, gastos, evidencias y resultados.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 78

- La identificación de incidencias, decisiones y autorizaciones pendientes.
- Su utilidad para la supervisión y la toma de decisiones.
- La posibilidad de obtener una visión individual de cada campaña y otra acumulada del conjunto del contrato.

No se puntuará la mera inclusión de los campos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sino la claridad, organización, utilidad y adaptación del modelo presentado.

2.2. Sistema de gestión de incidencias: hasta 5 puntos

Se valorará el procedimiento propuesto para:

- Identificar y registrar las incidencias.
- Clasificarlas según su naturaleza, gravedad, urgencia o impacto.
- Asignar responsables para su gestión.
- Determinar el personal que intervendrá en su análisis y resolución.
- Comunicar y escalar las incidencias.
- Identificar las decisiones que correspondan a GESTUR CANARIAS, S.A.
- Analizar las causas.
- Formular y validar soluciones.
- Comprobar la aplicación de las medidas adoptadas.
- Documentar el cierre.
- Establecer medidas correctoras o preventivas para evitar su repetición.

La memoria deberá indicar las funciones y organización del personal encargado de gestionar las incidencias. No se otorgará automáticamente mayor puntuación por disponer de un número superior de personas, sino por la suficiencia, adecuación, coordinación y operatividad de la organización propuesta.

No se valorarán los tiempos concretos de comunicación o resolución, que deberán ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Subcriterio	Puntuación máxima
2.1. Modelo de información y seguimiento	5 puntos
2.2. Sistema de gestión de incidencias	5 puntos
Total criterio 2	**10 puntos**

La memoria correspondiente a este criterio tendrá una extensión máxima de **CINCO (5) PÁGINAS DIN A4**, incluido el modelo de informe, tablas, gráficos y diagramas. Cada cara se computará como una página.

La puntuación se asignará separadamente a cada subcriterio conforme a los siguientes niveles:

Nivel	Porcentaje	Descripción

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 78

Muy buena	100 %	Propuesta completa, concreta, coherente y plenamente adaptada al contrato. Define procedimientos, responsables y controles operativos, sin carencias relevantes.
Buena	75 %	Propuesta clara, aplicable y suficientemente desarrollada, con omisiones menores que no comprometen su viabilidad.
Adecuada	50 %	Propuesta viable, pero básica o parcialmente genérica, con carencias que limitan su utilidad o adaptación.
Insuficiente	25 %	Propuesta superficial, incompleta, escasamente adaptada o con mecanismos de difícil aplicación.
Inadecuada o no desarrollada	0 %	No responde al subcriterio, carece de contenido evaluable, reproduce los pliegos sin aportar una solución propia o resulta inaplicable.

Dado que todos los subcriterios tienen un máximo de cinco puntos, la puntuación aplicable será:

Nivel	**Puntuación**
Muy buena	5 puntos
Buena	3,75 puntos
Adecuada	2,50 puntos
Insuficiente	1,25 puntos
Inadecuada o no desarrollada	0 puntos

No podrán atribuirse puntuaciones intermedias distintas de las previstas.

El informe técnico deberá valorar separadamente cada subcriterio, identificar los elementos concretos de la memoria que fundamenten la puntuación, señalar sus fortalezas y carencias y justificar el nivel asignado.

La valoración de los criterios sometidos a juicio de valor se realizará antes de la apertura del archivo electrónico que contenga los criterios evaluables automáticamente.

12.1.B.- Criterios evaluables automáticamente: hasta 75 puntos

Los criterios incluidos en este apartado serán evaluados mediante fórmulas o escalas objetivas, sin intervención de juicio de valor.

Los compromisos asumidos tendrán carácter contractual, serán de obligado cumplimiento durante toda la vigencia del contrato y no podrán generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

Criterio 3. Comisión de agencia ofertada: hasta 32 puntos

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 78

Se valorará el porcentaje de comisión de agencia ofertado por la persona licitadora, aplicable sobre el importe neto, IGIC excluido, de la inversión efectivamente realizada en medios y soportes publicitarios.

La comisión máxima de agencia será del **SIETE POR CIENTO (7,00 %)**. Las ofertas que superen dicho porcentaje quedarán excluidas de la licitación.

La comisión se expresará en porcentaje, con un máximo de dos decimales, e incluirá todos los costes directos de gestión, costes indirectos, gastos generales de estructura, beneficio industrial, medios personales, técnicos y auxiliares necesarios para la correcta ejecución del servicio.

En particular, la comisión incluirá:

- La planificación de las campañas y la elaboración de los planes de medios.
- La solicitud y comparación de ofertas.
- La negociación con medios y soportes publicitarios.
- La intermediación y contratación de espacios publicitarios.
- La gestión administrativa de las campañas.
- El seguimiento y optimización de las campañas.
- La comprobación de las inserciones, publicaciones o emisiones.
- La recopilación y entrega de las evidencias de difusión.
- La elaboración de informes de seguimiento y resultados.
- La evaluación del alcance e impacto de las campañas.
- Las adaptaciones técnicas básicas de los materiales que resulten necesarias para su inserción o difusión.

La oferta que presente la comisión de agencia más baja obtendrá la máxima puntuación. El resto de las ofertas se valorará conforme a la siguiente fórmula:

P = Pm × (Cmax − Cof) / (Cmax − Cmin)

Donde:

- **P** es la puntuación obtenida.
- **Pm** es la puntuación máxima del criterio, 32 puntos.
- **Cmax** es la comisión máxima admitida, 7,00 %.
- **Cof** es la comisión ofertada por la persona licitadora que se valora.
- **Cmin** es la comisión más baja de las ofertas admitidas.

La oferta que establezca una comisión de agencia del 7,00 % obtendrá cero puntos.

Cuando todas las ofertas admitidas establezcan el mismo porcentaje de comisión, todas ellas obtendrán la máxima puntuación, salvo que dicho porcentaje sea el 7,00 %, en cuyo caso todas obtendrán cero puntos.

Las ofertas que establezcan una comisión del 0,00 % serán admitidas, sin perjuicio de la aplicación de los parámetros establecidos en el presente pliego para identificar las

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 78

ofertas incursas en presunción de anormalidad y de la obligación de justificar su viabilidad económica.

La distribución anterior tiene carácter estimativo y se ha calculado tomando como referencia la comisión máxima de agencia del 7 %. La distribución efectiva entre inversión publicitaria y comisión dependerá del porcentaje ofertado por la persona adjudicataria y de las campañas efectivamente autorizadas y ejecutadas.

Los costes directos de gestión, los costes indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial de la persona adjudicataria se entienden incluidos en la comisión de agencia, sin que puedan ser objeto de facturación separada.

Criterio 4. Plazo de presentación del plan de medios: hasta 5 puntos

Se valorará el plazo máximo ofertado para presentar una propuesta completa de plan de medios, contado desde el día hábil siguiente al de la recepción de una solicitud completa formulada por la persona responsable del contrato.

La puntuación se asignará conforme a la siguiente escala:

- ☐ Presentación en un plazo máximo de **UN (1) DÍA HÁBIL**: **5 puntos**.
- ☐ Presentación en un plazo máximo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES**: **3 puntos**.
- ☐ Presentación en un plazo máximo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**: **1 punto**.
- ☐ Aplicación del plazo general de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **0 puntos**.

El plan deberá reunir el contenido mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Deberá contener, como mínimo:

- La identificación y justificación de los medios y soportes propuestos.
- El público objetivo de la campaña.
- El ámbito territorial.
- Los formatos publicitarios.
- El calendario de difusión.
- El alcance o audiencia estimada.
- La inversión neta prevista.
- Los precios, descuentos y bonificaciones aplicables.
- La comisión de agencia.
- El IGIC aplicable.
- El coste total de la campaña.
- Los indicadores y métricas propuestos para su seguimiento y evaluación.

El plazo ofertado tendrá carácter contractual y será de obligado cumplimiento durante toda la vigencia del contrato.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 78

No obstante, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá establecer un plazo diferente cuando la complejidad, ámbito territorial, número de soportes o características de una campaña concreta lo justifiquen expresamente.

Criterio 5. Plazo de activación de las campañas: hasta 5 puntos

Se valorará el plazo máximo ofertado para activar cada campaña, contado desde el día hábil siguiente a aquel en el que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) GESTUR CANARIAS, S.A. haya aprobado expresamente el plan de medios.

b) Se haya aprobado el presupuesto.

c) Se hayan facilitado todos los materiales necesarios y estos resulten técnicamente aptos para su difusión.

La puntuación se asignará conforme a la siguiente escala:

- ☐ Activación en un plazo máximo de **UN (1) DÍA HÁBIL**: **5 puntos**.
- ☐ Activación en un plazo máximo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES**: **3 puntos**.
- ☐ Activación en un plazo máximo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**: **1 punto**.
- ☐ Aplicación del plazo general de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **0 puntos**.

Se considerará activada la campaña cuando la persona adjudicataria haya formalizado las correspondientes órdenes de contratación o activación con los medios, soportes o plataformas incluidos en el plan aprobado y haya remitido a GESTUR CANARIAS, S.A. la correspondiente acreditación documental.

No se computarán, a efectos del cumplimiento del plazo ofertado, los retrasos derivados de:

- La entrega incompleta o tardía de los materiales necesarios para la campaña.
- La necesidad de subsanar materiales que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas por el medio o soporte.
- La falta de aprobación definitiva del plan de medios o del presupuesto por GESTUR CANARIAS, S.A.
- La indisponibilidad de espacios o inventario publicitario por causas imputables al medio, soporte o plataforma.
- La necesidad de obtener autorizaciones o validaciones adicionales.
- Cualquier otra causa no imputable a la persona adjudicataria, siempre que sea comunicada y debidamente acreditada.

Cuando concurra alguna de estas circunstancias, la persona adjudicataria deberá comunicarla a GESTUR CANARIAS, S.A. antes de la finalización del plazo ofertado y

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 78

proponer una nueva fecha de activación o, cuando resulte posible, medios o soportes alternativos.

Criterio 6. Plazo de entrega del informe final: hasta 5 puntos

Se valorará el plazo máximo ofertado para entregar el informe final de cada campaña, contado desde el día hábil siguiente al de su finalización efectiva.

La puntuación se asignará conforme a la siguiente escala:

- ☐ Entrega en un máximo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**: **5 puntos**.
- ☐ Entrega en un máximo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES**: **3 puntos**.
- ☐ Entrega en un máximo de **SIETE (7) DÍAS HÁBILES**: **1 punto**.
- ☐ Aplicación del plazo general de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **0 puntos**.

El informe final deberá reunir el contenido mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y estar acompañado de las correspondientes evidencias de ejecución. En este sentido, deberá incluir, como mínimo:

I. La identificación y descripción de la campaña.
II. El periodo efectivo de ejecución.
III. Los medios y soportes utilizados.
IV. La relación de inserciones, publicaciones o emisiones realizadas.
V. La inversión inicialmente autorizada.
VI. La inversión efectivamente ejecutada.
VII. Los precios iniciales comunicados por los medios o soportes.
VIII. Los descuentos, bonificaciones y ventajas económicas aplicadas.
IX. La comisión de agencia facturada.
X. El IGIC aplicable.
XI. El alcance, audiencia, impresiones, interacciones y demás métricas disponibles.
XII. El grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
XIII. Las incidencias producidas y las medidas adoptadas.
XIV. Las evidencias de publicación, inserción, emisión o difusión.
XV. Las conclusiones y propuestas de mejora para futuras campañas.

Cuando las métricas definitivas no se encuentren disponibles por causas imputables al medio, soporte o plataforma, deberá presentarse dentro del plazo ofertado un informe provisional con toda la información disponible.

El informe definitivo deberá entregarse dentro del mismo plazo ofertado, contado desde el día hábil siguiente a aquel en que las métricas definitivas estén disponibles.

Criterio 7. Plazo de asistencia a reuniones presenciales urgentes: hasta 5 puntos

Se valorará el plazo máximo ofertado para que la persona responsable de cuenta o, en caso de imposibilidad justificada, otra persona del equipo adscrito con capacidad

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 78

suficiente de coordinación y decisión pueda asistir presencialmente a una reunión urgente convocada por GESTUR CANARIAS, S.A.

La puntuación se asignará conforme a la siguiente escala:

- ☐ Asistencia en un máximo de **CUATRO (4) HORAS LABORABLES**: **5 puntos**.
- ☐ Asistencia en un máximo de **OCHO (8) HORAS LABORABLES**: **3 puntos**.
- ☐ Asistencia en un máximo de **UN (1) DÍA HÁBIL**: **1 punto**.
- ☐ Aplicación del plazo general establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: **0 puntos**.

A estos efectos, se entenderán por horas laborables las comprendidas dentro del horario ordinario de funcionamiento de GESTUR CANARIAS, S.A. Las horas transcurridas fuera de dicho horario no se computarán, reanudándose el cómputo al inicio del siguiente día hábil.

Los plazos ofertados de cuatro horas laborables, ocho horas laborables o un día hábil se aplicarán exclusivamente cuando la reunión sea convocada en la isla de Tenerife.

Cuando la reunión requiera un desplazamiento interinsular, el plazo de asistencia se determinará atendiendo a la ubicación, la hora de la convocatoria y la disponibilidad ordinaria de los medios de transporte, sin que los retrasos derivados exclusivamente de la inexistencia o falta de disponibilidad de conexiones puedan considerarse imputables a la persona contratista.

La convocatoria deberá indicar la ubicación, el motivo de la urgencia y la necesidad de asistencia presencial.

Los gastos de desplazamiento necesarios para cumplir este compromiso estarán incluidos en la comisión de agencia y no podrán facturarse separadamente.

Criterio 8. Experiencia adicional del personal adscrito: hasta 15 puntos

Se valorará exclusivamente la experiencia profesional **adicional a la mínima exigida** en la cláusula 4.3.3, correspondiente a las personas efectivamente adscritas al contrato y directamente relacionada con las funciones asignadas.

8.1. Responsable de cuenta: hasta 7 puntos

Experiencia mínima obligatoria: cuatro años.

- ☐ Más de cuatro y hasta seis años: **2 puntos**.
- ☐ Más de seis y hasta ocho años: **4 puntos**.
- ☐ Más de ocho y hasta diez años: **6 puntos**.
- ☐ Más de diez años: **7 puntos**.

8.2. Especialista en planificación y compra de medios: hasta 6 puntos

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 78

Experiencia mínima obligatoria: tres años.

- ☐ Más de tres y hasta cinco años: **2 puntos**.
- ☐ Más de cinco y hasta siete años: **4 puntos**.
- ☐ Más de siete años: **6 puntos**.

8.3. Analítica y evaluación: hasta 2 puntos

Experiencia mínima obligatoria: dos años.

- Más de dos y hasta cuatro años: **1 punto**.
- Más de cuatro años: **2 puntos**.

La experiencia se computará por meses completos en funciones directamente relacionadas con el perfil.

No se computarán simultáneamente periodos coincidentes de experiencia profesional desarrollados para diferentes entidades cuando correspondan al mismo periodo temporal.

Cuando la función de analítica y evaluación sea asumida por la persona especialista en planificación y compra de medios, podrá puntuarse separadamente la experiencia correspondiente a cada función, siempre que quede acreditada su relación efectiva con ambas áreas.

Las personas cuya experiencia adicional sea valorada quedarán efectivamente adscritas al contrato durante toda su vigencia. Su sustitución requerirá causa justificada, comunicación y autorización previa de GESTUR CANARIAS, S.A. La persona sustituta deberá acreditar una experiencia igual o superior a la valorada.

Criterio 9. Adscripción de personal adicional: hasta 8 puntos

Se valorará la adscripción efectiva al contrato de personas adicionales, distintas de los perfiles mínimos y entre sí, con las siguientes funciones:

9.1. Especialista adicional en medios digitales: 4 puntos

Persona con una experiencia profesional mínima de dos años en publicidad digital, buscadores, redes sociales, compra programática o plataformas publicitarias.

9.2. Especialista adicional en control económico y documental: 2 puntos

Persona con una experiencia profesional mínima de dos años en control económico, facturación, conciliación, documentación y justificación de campañas publicitarias.

9.3. Personal adicional de apoyo en medios tradicionales: 2 puntos

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 78

Persona con una experiencia profesional mínima de dos años en planificación, contratación o seguimiento de prensa, radio, televisión, publicidad exterior u otros medios tradicionales.

Una misma persona no podrá generar puntuación en más de un perfil adicional ni coincidir con ninguno de los perfiles mínimos exigidos.

El personal adicional deberá participar efectivamente en la ejecución, permanecer adscrito durante toda la vigencia del contrato y no generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

La mera adscripción genérica de personal adicional no otorgará puntuación. Deberá identificarse el perfil ofertado, su experiencia, sus funciones y el compromiso efectivo de adscripción.

12.2. Reglas generales de valoración

Los compromisos ofertados tendrán carácter contractual, serán de obligado cumplimiento durante toda la vigencia del contrato y no podrán generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

No serán objeto de valoración:

- Las ofertas formuladas de manera genérica, indeterminada o condicionada.
- Los compromisos que no se ajusten a las fórmulas o escalas establecidas.
- Los compromisos que no puedan comprobarse objetivamente.
- Las prestaciones que impliquen costes adicionales.
- Los compromisos que no se presenten conforme a los modelos de oferta incluidos en los anexos.

Cuando la persona licitadora no formule oferta expresa respecto de alguno de los criterios automáticos 4 a 9, o cuando no acredite suficientemente el cumplimiento de sus requisitos, obtendrá cero puntos en el criterio correspondiente, siempre que ello no afecte al cumplimiento de un requisito mínimo obligatorio.

Cuando la falta de acreditación se refiera a un requisito mínimo de adscripción, la oferta no podrá resultar adjudicataria mientras dicho requisito no quede debidamente acreditado en los términos previstos en el Pliego.

Las puntuaciones derivadas de la aplicación de fórmulas se expresarán con dos decimales. Cuando proceda, se redondeará la tercera cifra decimal conforme a las reglas aritméticas ordinarias.

El órgano de contratación podrá comprobar, antes de la adjudicación y durante la ejecución, la veracidad, exactitud y viabilidad de los compromisos ofertados.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 78

La falsedad o inexactitud esencial de la información aportada podrá dar lugar a la exclusión de la licitación o, si se detecta durante la ejecución, a la imposición de penalidades o a la resolución del contrato.

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna proposición admisible conforme a las condiciones establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.3. Criterios de desempate

De acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas, tras la aplicación de todos los criterios de adjudicación, se resolverá aplicando por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada empresa, primando, en caso de igualdad, el mayor número de personas trabajadoras fijas con discapacidad o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.

d) Sorteo, cuando la aplicación de los criterios anteriores no haya permitido resolver el empate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será requerida únicamente cuando se produzca el empate y no deberá aportarse con carácter previo.

13.- <u>PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES</u>

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público:

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en la citada plataforma de contratación. La Mesa de Contratación

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 78

acordará la exclusión de la licitación de toda proposición presentada fuera del plazo otorgado en el anuncio de licitación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dicho plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.

13.3.- Presentación de oferta mediante huella electrónica:

En el caso en que la oferta se presente mediante huella electrónica, se ha de tener en cuenta de que se dispone de un plazo de 24 horas para completar la oferta, siendo de la exclusiva responsabilidad del licitador el completar la misma.

Para ello se dispone de dos opciones:

1º.- Volver a intentar la remisión de forma telemática mediante el botón “Enviar documentación”.
2º.-Descargar el fichero de la oferta mediante el botón “Descargar documentación” en un soporte electrónico (DVD, CD, USB). Al pulsar el botón “Descargar documentación” se solicitará una localización para guardar un archivo con extensión xml. NO EDITAR este archivo, ya que, cualquier modificación cambiará el cálculo de la huella electrónica y ya no coincidirá con la que se presentó originalmente.

Este archivo xml es el que habrá de enviarse a las oficinas de GESTUR CANARIAS, sitas en C/ Robayna, nº 25, CP 38004, en Santa Cruz de Tenerife.

Una vez enviado a GESTUR CANARIAS el soporte electrónico con la oferta se recomienda comunicar tal circunstancia al órgano de contratación mediante un correo electrónico a la siguiente dirección: gesturcanarias@gesturcanarias.com.

Señalar que si no se presenta la oferta completa en las 24 horas siguientes a la generación del justificante de presentación de la oferta con huella electrónica se considera **retirada**.

13.4.- Los interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta 7 días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en el apartado “Preguntas y Respuestas” habilitado a tal efecto).

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.5.- Cada licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 78

13.6.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.

13.7.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

13.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de condiciones técnicas, sin salvedad alguna (tal y como recoge el artículo 139.1 de la LCSP, en conexión con el artículo 35.2 del mismo texto normativo). Asimismo, presupone la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar, si aportan certificado de estar inscrito, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

13.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.

13.10.- La documentación exigida deberá cumplimentar las especificaciones de los documentos que se detallan a continuación:

- El presente Pliego de prescripciones Particulares.
- El Pliego de prescripciones Técnicas.
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y normativa concordante.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

14.1.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 106, 107.1 y 114 de la LCSP, en el presente procedimiento las personas licitadoras no constituirán garantía provisional, pero sí constituirán garantía definitiva para garantizar la correcta ejecución del contrato.

La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del presupuesto base de licitación, excluido el IGIC, esto es, DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (10.750,00 €).

La garantía se calculará sobre el presupuesto base de licitación, IGIC excluido, dado

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 78

que el contrato se configura mediante un presupuesto máximo y las prestaciones efectivas dependerán de las necesidades de GESTUR CANARIAS, S.A.

Cuando la oferta propuesta como adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción de anormalidad, el órgano de contratación podrá exigir, siempre que así se acuerde motivadamente, una garantía complementaria de hasta otro CINCO POR CIENTO (5 %) del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, esto es, hasta DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (10.750,00 €) adicionales.

En este supuesto, la garantía definitiva total podrá alcanzar un máximo de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS EUROS (21.500,00 €), equivalente al diez por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido.

14.2.- La garantía podrá constituirse:

- En metálico o transferencia en una cuenta corriente de GESTUR CANARIAS, dato que podrá ser consultado a la misma. Se advierte que no pueden hacerse ingresos en efectivo superiores a 1.000 €.
- Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en Administración de GESTUR CANARIAS, S.A. La firma del avalista debe estar bastanteada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.

Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constarán de **TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS**, firmados electrónicamente por la persona licitadora o por quien la represente:

a) **Archivo electrónico número 1:** documentación administrativa.
b) **Archivo electrónico número 2:** documentación relativa a los criterios sometidos a juicio de valor.
c) **Archivo electrónico número 3:** oferta económica y documentación relativa a los criterios evaluables automáticamente.

La documentación correspondiente a cada criterio deberá incluirse exclusivamente en el archivo electrónico indicado. La inclusión en el archivo número 2 de información que permita conocer, calcular o deducir la puntuación correspondiente a los criterios automáticos podrá determinar la exclusión de la persona licitadora en los términos establecidos en el presente Pliego.

15.1.- "Archivo electrónico número 1": documentación administrativa

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 78

15.1.1.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado que se acompaña como **Anexo I**. Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado.

15.1.2.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, ROLECE, o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias **no será obligatoria para participar en la licitación**.

Cuando la persona licitadora se encuentre inscrita, podrá aportar el correspondiente certificado o autorizar su consulta, a efectos de acreditar las circunstancias que figuren inscritas y se encuentren vigentes.

15.1.3.- Uniones temporales de empresas

Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico un compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato **(Anexo IV).**

En dicho compromiso se indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que suscriban la unión, la participación de cada una de ellas y la designación de una persona representante o apoderada única de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.1.4.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia

Las empresas licitadoras que vayan a utilizar la solvencia o los medios de otras entidades deberán aportar el correspondiente compromiso escrito, suscrito por estas últimas, especificando las entidades, la solvencia y los medios a los que se vaya a recurrir.

El compromiso deberá acreditar que la persona licitadora dispondrá efectivamente de dichos medios durante toda la ejecución del contrato.

15.1.5.- Empresas extranjeras

Las personas licitadoras que sean empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrán acreditar su capacidad, solvencia y demás condiciones de aptitud mediante la certificación de su inscripción en la correspondiente lista oficial de personas

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 78

empresarias autorizadas del Estado miembro en el que se encuentren establecidas, en los términos previstos en la LCSP.

15.1.6.- Sometimiento a la jurisdicción española

Las empresas extranjeras deberán presentar, además, una declaración responsable debidamente firmada de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

15.1.7.- Declaración de confidencialidad

Las personas licitadoras podrán identificar en este archivo los documentos o datos concretos de su proposición que consideren confidenciales, justificando las razones que fundamentan dicha consideración.

No serán admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad referidas a la totalidad de la oferta.

15.2.- "Archivo electrónico número 2": criterios sometidos a juicio de valor

Este archivo contendrá exclusivamente la documentación correspondiente a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

La persona licitadora deberá presentar:

15.2.1.- Memoria de metodología de gestión y control de las campañas

La memoria deberá desarrollar los siguientes apartados:

a) Inicio, análisis y elaboración de la propuesta.

b) Autorización, contratación y ejecución.

c) Control económico, cierre y trazabilidad documental.

Tendrá una extensión máxima de **OCHO (8) PÁGINAS DIN A4**, incluidos cuadros, tablas, gráficos y diagramas. Cada cara se computará como una página.

15.2.2.- Memoria del sistema de información y gestión de incidencias

La memoria deberá desarrollar:

a) El modelo de información y seguimiento.

b) El sistema de gestión de incidencias.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 78

Tendrá una extensión máxima de **CINCO (5) PÁGINAS DIN A4**, incluidos el modelo de informe, cuadros, tablas, gráficos y diagramas. Cada cara se computará como una página.

15.2.3.- Reglas formales

Las memorias deberán presentarse:

- En formato PDF.
- Con páginas numeradas.
- En fuente Arial de tamaño mínimo 10, o equivalente.
- Con interlineado mínimo sencillo.
- Con márgenes mínimos de 2 centímetros.

La portada y el índice no computarán dentro del límite de páginas, siempre que no incluyan contenido evaluable.

No se admitirán anexos destinados a ampliar el contenido de las memorias. El contenido que exceda de la extensión máxima establecida no será objeto de valoración.

15.2.4.- Prohibición de incluir datos correspondientes a criterios automáticos

La documentación incluida en el archivo electrónico número 2 no podrá contener información, datos o referencias que permitan conocer, calcular o deducir, total o parcialmente:

- El porcentaje de comisión de agencia ofertado.
- El plazo ofertado para presentar el plan de medios.
- El plazo ofertado para activar las campañas.
- El plazo ofertado para entregar el informe final.
- El plazo ofertado para asistir a reuniones presenciales urgentes.
- Los años de experiencia adicional del personal adscrito.
- La identidad, número, experiencia, perfil o funciones del personal adicional ofertado.
- Cualquier otro dato correspondiente a los criterios evaluables automáticamente.

La inclusión de información que permita conocer, calcular o deducir la puntuación que podría obtener la oferta en alguno de los criterios automáticos **dará lugar a la exclusión de la persona licitadora**, por comprometer el secreto de la proposición, la separación entre archivos y la imparcialidad de la valoración técnica.

La mera referencia al cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas en los pliegos no determinará la exclusión cuando no permita identificar el contenido de la oferta automática.

15.3.- "Archivo electrónico número 3": criterios evaluables automáticamente

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 78

Este archivo contendrá la oferta económica y la documentación correspondiente a los restantes criterios evaluables mediante fórmulas o escalas objetivas.

15.3.1.- Oferta económica: comisión de agencia

La oferta económica se presentará conforme al modelo incorporado como **Anexo II** y deberá expresar el porcentaje de comisión de agencia ofertado.

La comisión:

- Se expresará mediante un porcentaje con un máximo de dos decimales.
- Se aplicará sobre el importe neto, IGIC excluido, de la inversión efectivamente realizada en medios y soportes publicitarios, una vez aplicados los descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones y demás ventajas comerciales.
- No podrá superar el **SIETE POR CIENTO (7,00 %)**.
- Incluirá todos los costes directos e indirectos de gestión, gastos generales, beneficio industrial y medios personales, técnicos y auxiliares necesarios para ejecutar el contrato.

Las ofertas que establezcan una comisión superior al 7,00 % quedarán excluidas de la licitación.

El IGIC se consignará como partida independiente en las correspondientes facturas.

La oferta económica no podrá estar sujeta a condiciones, reservas o limitaciones distintas de las previstas en el presente Pliego.

15.3.2.- Oferta relativa a los plazos automáticos

La oferta correspondiente a los restantes criterios automáticos se presentará conforme al modelo incorporado como **Anexo III**.

La persona licitadora deberá seleccionar una sola de las opciones previstas para cada uno de los siguientes criterios:

- Plazo de presentación del plan de medios.
- Plazo de activación de las campañas.
- Plazo de entrega del informe final.
- Plazo de asistencia a reuniones presenciales urgentes.

No se admitirán plazos o compromisos distintos de los establecidos en las correspondientes escalas de valoración.

Cuando la persona licitadora no marque ninguna opción o marque más de una opción para un mismo criterio, obtendrá **cero puntos** en dicho criterio y quedará obligada al cumplimiento del plazo general establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 78

Los compromisos ofertados tendrán carácter contractual, serán obligatorios durante toda la vigencia del contrato y no podrán generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

15.3.3.- Experiencia adicional del personal mínimo adscrito

La persona licitadora deberá identificar nominalmente a las personas propuestas para los siguientes perfiles:

a) Responsable de cuenta.

b) Especialista en planificación y compra de medios.

c) Persona encargada de las funciones de analítica y evaluación, cuando estas no sean asumidas por la especialista en planificación y compra de medios.

La documentación deberá permitir diferenciar claramente:

- La experiencia mínima exigida como requisito de adscripción.
- La experiencia adicional ofertada y susceptible de puntuación.

Para acreditar la experiencia adicional se aportarán:

- Currículum vitae firmado.
- Relación detallada de los servicios y funciones desarrollados.
- Fechas de inicio y finalización de cada periodo profesional.
- Certificados expedidos por las empresas o entidades destinatarias.
- Contratos de trabajo, certificados de servicios, vida laboral u otros documentos que permitan comprobar suficientemente las funciones realizadas y su duración.
- Compromiso de adscripción efectiva al contrato.

La experiencia deberá estar directamente relacionada con las funciones del perfil correspondiente.

La documentación relativa a la experiencia adicional se incluirá exclusivamente en el archivo electrónico número 3.

15.3.4.- Personal adicional ofertado

Cuando la persona licitadora oferte personal adicional, deberá identificar expresamente el perfil ofertado:

a) Especialista adicional en medios digitales.

b) Especialista adicional en control económico y documental.

c) Personal adicional de apoyo en medios tradicionales.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 78

Para cada persona adicional se aportará:

- Identificación nominal.
- Currículum vitae firmado.
- Descripción de las funciones que desempeñará.
- Documentación acreditativa de la experiencia mínima exigida.
- Compromiso de adscripción efectiva durante toda la vigencia del contrato.
- Declaración de que no coincide con ninguno de los perfiles mínimos ni con otro perfil adicional puntuado.

Una misma persona no podrá generar puntuación en más de un perfil adicional.

La falta de identificación, compromiso o acreditación suficiente determinará que no se otorgue puntuación por el perfil adicional afectado, sin perjuicio de las aclaraciones que puedan solicitarse cuando no supongan modificar la oferta.

15.3.5.- Compromiso de adscripción de medios personales

Las personas licitadoras deberán presentar una declaración responsable mediante la cual se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales mínimos exigidos en la cláusula 4.3.3 y, en su caso, los medios personales cuya experiencia adicional o incorporación hayan ofertado para obtener puntuación.

El compromiso se presentará conforme al modelo incorporado como **Anexo V**.

Las personas cuya experiencia adicional o incorporación hayan sido objeto de puntuación quedarán efectivamente vinculadas a la ejecución del contrato durante toda su vigencia.

15.4.- Subsanación y aclaración de la documentación

Si la documentación administrativa incluida en el archivo electrónico número 1 no se presentara correctamente, se concederá un plazo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES** para subsanar los defectos existentes, de conformidad con el artículo 141.2 de la LCSP y el artículo 81.2 del RGLCAP.

La Mesa de Contratación podrá solicitar aclaraciones en relación con la documentación aportada, siempre que dichas aclaraciones:

- No impliquen modificar o completar materialmente la oferta.
- No alteren los términos inicialmente presentados.
- No otorguen a la persona licitadora una nueva oportunidad para formular su proposición.
- No vulneren los principios de igualdad de trato, transparencia y libre competencia.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 78

La oferta económica, los plazos ofertados, la experiencia adicional y la adscripción de personal adicional no podrán ser objeto de subsanación cuando ello suponga modificar, ampliar o mejorar la oferta inicialmente presentada.

La falta de acreditación de un criterio automático determinará la obtención de cero puntos en el criterio afectado, salvo que se trate de un requisito mínimo obligatorio, en cuyo caso deberá acreditarse antes de la adjudicación.

Cuando la persona licitadora no atienda adecuadamente un requerimiento de subsanación o aclaración dentro del plazo concedido, se procederá conforme a lo previsto en la LCSP y en el presente Pliego.

15.5.- Falta o insuficiencia de documentación relativa a los criterios

La falta de presentación del modelo de oferta económica o la imposibilidad de conocer con certeza el porcentaje de comisión de agencia ofertado determinará la exclusión de la licitación.

La falta de presentación del modelo correspondiente a los restantes criterios automáticos, o la omisión de alguno de sus apartados, supondrá la obtención de cero puntos en los criterios afectados, siempre que resulte posible conocer de forma clara e inequívoca el resto de la oferta.

La falta de presentación de alguna de las memorias sometidas a juicio de valor supondrá la obtención de cero puntos en el criterio correspondiente.

La existencia de contradicciones, condiciones, reservas o errores que impidan determinar el contenido de la proposición podrá determinar la exclusión de la oferta, previa valoración motivada de la Mesa de Contratación.

Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán acompañarse de su correspondiente traducción oficial.

15.6. Confidencialidad de la documentación

Las personas licitadoras deberán indicar qué documentos o datos concretos incluidos en sus ofertas consideran confidenciales.

No serán admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad referidas a la totalidad de la documentación o de la oferta.

En ningún caso podrán declararse confidenciales:

- El porcentaje de comisión de agencia ofertado.
- Los plazos ofertados.
- La puntuación obtenida.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 78

- La identidad y los perfiles del personal cuya experiencia o adscripción haya sido objeto de puntuación, sin perjuicio de la protección de sus datos personales no relevantes.
- La información necesaria para motivar la adjudicación.
- La documentación públicamente accesible.

El carácter confidencial deberá reflejarse en el documento correspondiente y justificarse expresamente.

GESTUR CANARIAS, S.A. determinará motivadamente qué información reúne efectivamente los requisitos legales para ser considerada confidencial.

Si no se presenta declaración expresa, se entenderá que ningún documento o dato aportado posee dicho carácter, sin perjuicio de la protección que legalmente corresponda a los datos personales.

15.7.- Comprobación de la documentación

GESTUR CANARIAS, S.A. podrá comprobar en cualquier momento la veracidad, exactitud y suficiencia de la documentación aportada, así como su adecuación a las condiciones exigidas en los pliegos.

La comprobación podrá realizarse antes de la adjudicación o durante la ejecución del contrato, directamente o mediante requerimiento de documentación, informes o aclaraciones.

Durante la ejecución, el cumplimiento de los compromisos ofertados podrá acreditarse mediante:

- La fecha de recepción de cada solicitud.
- La fecha de entrega del plan de medios.
- La fecha de aprobación del plan, presupuesto y materiales.
- Las órdenes de contratación o activación.
- La fecha efectiva de activación.
- La fecha de finalización de las campañas.
- La fecha de entrega de los informes finales.
- Las convocatorias y registros de asistencia a reuniones urgentes.
- La participación efectiva del personal mínimo y adicional adscrito.
- Cualquier otra documentación que permita comprobar el cumplimiento de la oferta.

La falsedad o inexactitud esencial de los datos aportados podrá provocar la exclusión de la oferta o, cuando se detecte durante la ejecución, la imposición de penalidades o la resolución del contrato, con pérdida de la garantía cuando proceda, sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciones que resulten exigibles.

15.1.8.- Declaración sobre subcontratación

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 78

Cuando la persona licitadora tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, deberá presentar una declaración en la que indique la parte de la prestación que pretenda subcontratar, su importe o porcentaje estimado y el nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a sus condiciones de solvencia técnica o profesional.

Cuando no se prevea subcontratación, deberá indicarse expresamente esta circunstancia.

Esta declaración tendrá carácter informativo y se entenderá sin perjuicio de las comunicaciones y acreditaciones exigidas en la cláusula 27 antes de iniciar la ejecución de las prestaciones subcontratadas.

16.- MESA DE CONTRATACIÓN

16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las personas licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.

Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

16.2.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

16.3.- Las reuniones de la Mesa de Contratación podrán celebrarse mediante videoconferencia.

16.4.- Para realizar la adjudicación, la Mesa de Contratación podrá solicitar los informes internos y/o externos que estime oportunos.

17.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

17.1. El día y hora señalados y comunicados a las personas licitadoras a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se constituirá la Mesa de Contratación con objeto de proceder a la apertura del **archivo electrónico número 1**, que contendrá la documentación administrativa, a efectos de calificar la documentación presentada.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 78

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa, lo comunicará a la persona licitadora correspondiente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dejando constancia de dicha comunicación en el expediente y concediéndole un plazo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES** para que proceda a su subsanación.

La Mesa de Contratación podrá solicitar las aclaraciones que resulten necesarias sobre la documentación presentada, siempre que no impliquen la modificación, ampliación o alteración de la oferta inicialmente formulada.

Cuando la documentación contenga defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, o cuando la persona licitadora no cumplimente adecuadamente el requerimiento de subsanación o aclaración en el plazo concedido, se procederá a su exclusión de la licitación mediante acuerdo motivado.

Al margen de la posibilidad de subsanación anteriormente mencionada, cuando existan dudas razonables sobre la vigencia, exactitud o fiabilidad de la documentación aportada, la Mesa podrá requerir a las personas licitadoras afectadas para que presenten todos o parte de los correspondientes documentos justificativos.

Una vez calificada la documentación administrativa y realizadas, en su caso, las subsanaciones o aclaraciones requeridas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del **archivo electrónico número 2**, que contendrá la documentación relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

La documentación contenida en este archivo será remitida a la persona responsable del contrato o al personal técnico designado para la emisión del correspondiente informe de valoración. Dicho informe deberá valorar separadamente cada criterio y subcriterio, identificar los elementos concretos de las memorias que fundamenten la puntuación, señalar las fortalezas y carencias apreciadas y justificar el nivel de valoración asignado.

Si la documentación incluida en el archivo electrónico número 2 contuviera información que permita conocer, calcular o deducir, total o parcialmente, la puntuación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente, se procederá conforme al régimen de exclusión establecido en las cláusulas 12 y 15 del presente Pliego.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor deberá efectuarse y quedar documentada antes de la apertura del archivo electrónico número 3. La puntuación otorgada se hará pública a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público antes de proceder a la apertura de dicho archivo.

Aprobada la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del **archivo electrónico número 3**, que contendrá la oferta económica y la documentación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas o escalas objetivas.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 78

Al tramitarse íntegramente la licitación por medios electrónicos, los actos de apertura no tendrán carácter público, dado que la Plataforma de Contratación del Sector Público garantiza la integridad y el secreto de las proposiciones, así como su apertura en la fecha correspondiente. El resultado de las aperturas y los acuerdos adoptados se comunicarán o publicarán a través de la citada plataforma, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la LCSP.

La documentación relativa a la oferta económica, los plazos ofertados, la experiencia adicional y el personal adicional no podrá ser objeto de subsanación cuando ello suponga modificar, completar o mejorar la oferta inicialmente presentada, sin perjuicio de las aclaraciones que pueda solicitar la Mesa cuando no alteren su contenido.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación las clasificará por orden decreciente de puntuación, atendiendo a la suma de las puntuaciones obtenidas en los criterios sometidos a juicio de valor y en los criterios evaluables automáticamente.

Si en la valoración de las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más personas licitadoras, se aplicarán los criterios de desempate previstos en la cláusula 12.3. A tal efecto, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas afectadas para que, en el plazo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES**, contado desde el día siguiente al envío del requerimiento, aporten la documentación acreditativa correspondiente. Si alguna de las personas licitadoras no atendiera el requerimiento en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la aplicación del criterio de desempate que requiera acreditación.

Si alguna de las ofertas estuviera incursa en presunción de anormalidad, se tramitará el procedimiento establecido en la cláusula 18 antes de formular la propuesta de adjudicación.

Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, la Mesa elevará al órgano de contratación una propuesta de adjudicación razonada, que incluirá la clasificación de las ofertas y la ponderación de los criterios establecidos en el presente Pliego, acompañada de las actas, los informes emitidos y la restante documentación generada durante sus actuaciones.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta mientras el órgano de contratación no adopte el correspondiente acuerdo de adjudicación.

Si el órgano de contratación se apartara de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES**, contado desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, presente la documentación acreditativa de su capacidad,

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 78

representación, solvencia, ausencia de prohibiciones de contratar, adscripción efectiva de los medios personales comprometidos y constitución de la garantía definitiva, así como cualquier otra documentación exigida en el presente Pliego.

Cuando la persona licitadora se encuentre inscrita en el ROLECE o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se comprobarán de oficio o mediante el certificado correspondiente las circunstancias que figuren inscritas y se encuentren vigentes. La inscripción en dichos registros no será obligatoria para participar en esta licitación.

En el caso de empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar podrá realizarse mediante consulta o certificación de la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados.

17.2. Si alguna de las ofertas presentadas se encontrase incursa en presunción de anormalidad conforme a los parámetros objetivos establecidos en la cláusula 18 del presente Pliego, la Mesa de Contratación tramitará, antes de formular la propuesta de adjudicación, el procedimiento de justificación previsto en el artículo 149 de la LCSP.

La Mesa de Contratación requerirá simultáneamente a las personas licitadoras cuyas ofertas se encuentren incursas en dicha presunción para que, en el plazo de **CINCO (5) DÍAS HÁBILES** desde el envío de la comunicación, justifiquen suficientemente la viabilidad de sus proposiciones.

La aceptación o exclusión de las ofertas se realizará conforme a lo dispuesto en la cláusula 18 del presente Pliego.

17.3. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de conformidad con el artículo 150.3 de la LCSP.

18.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

18.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 149.2.b) de la LCSP, se considerará incursa en presunción de anormalidad la oferta que reúna simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que proponga una comisión de agencia igual o inferior al **UNO POR CIENTO (1,00 %)**.

b) Que obtenga la máxima puntuación en, al menos, **tres de los cinco criterios de adjudicación**.

- Plazo de presentación del plan de medios.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 78

- Plazo de activación de las campañas.
- Plazo de entrega del informe final.
- Plazo de asistencia a reuniones presenciales urgentes.
- Adscripción de personal adicional.

No se tendrá en cuenta para este parámetro la puntuación obtenida por la experiencia adicional del personal adscrito, dado que dicha experiencia constituye una característica previa del equipo y no implica necesariamente un mayor coste de ejecución.

18.2.- La concurrencia de los parámetros anteriores no determinará la exclusión automática de la oferta. Cuando la Mesa de Contratación identifique una oferta incursa en presunción de anormalidad, requerirá a la persona licitadora para que justifique suficientemente su viabilidad, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP.

La justificación deberá referirse, en particular, a la estructura de costes, el modelo de remuneración de la agencia, los medios personales y técnicos disponibles, la capacidad para cumplir los plazos ofertados y la frecuencia mínima de presentación de informes establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los acuerdos comerciales con medios y soportes y las comisiones, incentivos o retribuciones que pudiera percibir de terceros.

De igual manera, deberá justificar que la comisión ofertada permite asumir todos los costes directos e indirectos, gastos generales, medios personales, medios técnicos, desplazamientos y demás obligaciones incluidas en la comisión de agencia, sin comprometer la correcta ejecución del contrato.

18.3.- La oferta únicamente podrá ser excluida cuando, tras examinar la información y documentación aportadas, el órgano de contratación estime motivadamente que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o que vulnera las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral o de subcontratación.

18.4.- Cuando la persona licitadora cuya oferta haya obtenido la mejor puntuación no justifique adecuada y suficientemente su viabilidad, o cuando el órgano de contratación considere que la justificación presentada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de la comisión o los compromisos ofertados, la oferta será excluida mediante resolución motivada.

En tal caso, se procederá a requerir a la siguiente persona licitadora por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Si su proposición estuviera igualmente incursa en presunción de anormalidad, se tramitará el procedimiento de justificación establecido en los apartados anteriores.

19.- ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

19.1.- Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 78

formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la documentación que se indica a continuación.

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, y atendiendo a lo dispuesto en la doctrina y jurisprudencia aplicable, así como a los principios obrantes en materia de contratación pública previstos en el artículo 1 de la LCSP, se otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos existentes en dicha documentación, sin perjuicio de las posibles aclaraciones que puedan solicitarse por la Mesa de contratación. De no ser subsanables los defectos o, de no subsanarlo en el plazo otorgado, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en los términos previstos en el artículo 150.2 LCSP.

Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que proceda a su calificación.

19.2.- <u>Documentación a presentar:</u>

19.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación de la persona adjudicataria.

19.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

De igual manera, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 78

contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

19.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar.

19.2.1.3.- Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad.

Los nacionales de alguno de los países integrantes de la Unión Europea pertenecientes la acreditarán aportando el documento que acredite su personalidad.

En el caso de extranjeros de Estados no pertenecientes a la Unión Europea la acreditarán mediante la presentación de pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo.

19.2.2.- Documentación acreditativa de la solvencia de la persona adjudicataria:

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y de su solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo señalado en la Cláusula 4 del presente Pliego. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, GESTUR CANARIAS podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

19.2.3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Tributaria Estatal y Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias), así como el certificado de situación censal en el IAE, con arreglo a lo establecido en la Cláusula 19 del presente Pliego.

19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la Cláusula 19 del presente Pliego.

19.2.5.- Documentación acreditativa de haber constituido garantía definitiva, conforme a lo señalado en la Cláusula 14 del presente Pliego.

19.2.6.- Acreditación de los medios personales adscritos: Con carácter previo a la adjudicación, la persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar la documentación acreditativa de la disponibilidad efectiva y adscripción al contrato de las personas identificadas en su oferta.

La documentación deberá referirse, como mínimo, a la persona responsable de cuenta, a la persona especialista en planificación y compra de medios y a la persona encargada de las funciones de analítica y evaluación, salvo que estas últimas

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 78

funciones sean asumidas por la especialista en planificación y compra de medios.

Deberá aportarse la relación nominal del personal adscrito, sus currículos firmados, la documentación acreditativa de la experiencia mínima y adicional alegada y los correspondientes compromisos de disponibilidad y adscripción efectiva durante toda la vigencia del contrato.

Cuando se haya ofertado personal adicional, deberá confirmarse igualmente su disponibilidad efectiva y su compromiso de adscripción al contrato, en los mismos términos indicados en la oferta presentada.

La documentación aportada deberá coincidir con las personas, perfiles, experiencia y funciones incluidos en el archivo electrónico número 3. No podrá sustituirse el personal ofertado antes de la adjudicación salvo que concurra una causa sobrevenida, objetiva y debidamente justificada, y siempre que la persona sustituta cumpla los requisitos mínimos y acredite condiciones iguales o superiores a las que fueron objeto de puntuación, sin que pueda alterarse la clasificación de las ofertas.

Cuando la documentación aportada no permita comprobar suficientemente la experiencia, disponibilidad o adscripción comprometidas, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá requerir las aclaraciones o documentos complementarios necesarios, siempre que no supongan modificar o mejorar la oferta.

La falta de acreditación de la experiencia mínima obligatoria, de la experiencia adicional valorada, de la disponibilidad efectiva o de la adscripción del personal comprometido determinará que no pueda efectuarse la adjudicación a favor de la persona licitadora propuesta, con las consecuencias previstas en el artículo 150.2 de la LCSP.

19.3.- La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar, representación, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, siempre que dichas circunstancias figuren inscritas, se encuentren vigentes y resulten adecuadas a los requisitos establecidos en el presente Pliego.

La inscripción en dichos registros no eximirá de aportar la documentación específica relativa a la experiencia y adscripción del personal cuando estos extremos no figuren inscritos o hayan sido objeto de valoración como criterios de adjudicación.

19.4.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una de las entidades integrantes deberá presentar la documentación que le corresponda de acuerdo con los apartados anteriores.

Asimismo, cuando la entidad propuesta como adjudicataria recurra a las capacidades de otras empresas, deberá aportarse la documentación correspondiente a dichas

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 78

entidades, salvo la relativa a la garantía definitiva, así como el compromiso de disposición efectiva de los medios durante toda la ejecución del contrato.

19.5.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de **DOS (2) MESES**, contado desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Al existir una pluralidad de criterios de adjudicación, dicho plazo será el aplicable salvo que el presente Pliego establezca otro distinto.

El plazo se ampliará en **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** cuando resulte necesario tramitar el procedimiento previsto para las ofertas incursas en presunción de anormalidad.

Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, las personas licitadoras podrán retirar sus ofertas.

19.6.- La adjudicación deberá ser motivada, notificarse a todas las personas licitadoras y publicarse en el Perfil de Contratante de GESTUR CANARIAS, S.A., en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

20.- <u>FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO</u>

20.1.- Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización, de conformidad con lo establecido en los artículos 153, 154 y 155 de la LCSP.

Al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, de conformidad con el artículo 153.3 de la LCSP.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en un plazo no superior a CINCO (5) DÍAS HÁBILES, contado desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresas, deberá aportar, antes de la formalización del contrato, la escritura pública de constitución de la unión temporal.

La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente documento contractual, en el Perfil de Contratante de GESTUR CANARIAS, S.A., en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS desde su perfeccionamiento.

Al no estar el contrato sujeto a regulación armonizada, no procederá la publicación del anuncio de formalización en el Diario Oficial de la Unión Europea.

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 78

será privado.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, GESTUR CANARIAS podrá exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a GESTUR CANARIAS, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

21.1. El órgano de contratación designará una persona física, vinculada al ente contratante, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, adoptará decisiones y dictará las instrucciones precisas con el fin de que su realización se efectúe de acuerdo con lo establecido en el contrato, así como la efectiva finalización de la prestación del servicio cuando concluya el plazo de vigencia del contrato.

22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

22.1.- El contratista está obligado a cumplir lo establecido en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones Técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

Asimismo, la persona contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

22.2.- El contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos y las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

22.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por sí o por el personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de GESTUR CANARIAS, S.A., será responsable esta última dentro de los límites establecidos en las leyes.

22.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos, documentos, contenidos, planes de medios, presupuestos, estrategias, campañas o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 78

hayan llegado a su conocimiento con ocasión de este, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

Esta obligación se mantendrá durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su extinción.

La persona contratista no podrá utilizar para fines propios ni comunicar a terceros la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato sin la previa autorización expresa de GESTUR CANARIAS, S.A.

22.5.- El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de diez días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

La información deberá suministrarse por escrito, acompañada de una declaración responsable de la persona adjudicataria en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

La presentación podrá realizarse mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que dichos medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad e integridad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente.

22.6.- El contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervengan en la ejecución del contrato en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

La contratación de espacios con medios y soportes publicitarios realizada en ejecución de los planes de medios previamente autorizados por GESTUR CANARIAS, S.A. deberá ajustarse a las condiciones económicas aprobadas para cada campaña.

22.7.- La persona contratista deberá ejecutar las prestaciones con total transparencia económica y estará obligada a trasladar íntegramente a GESTUR CANARIAS, S.A. todos los descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones, rappels, espacios gratuitos y demás ventajas comerciales obtenidas como consecuencia directa de las campañas ejecutadas con cargo al contrato.

La persona contratista no podrá percibir de los medios, soportes o plataformas publicitarias comisiones, incentivos o retribuciones vinculadas a las campañas objeto del contrato que no hayan sido previamente comunicados a GESTUR CANARIAS, S.A.

Cualquier ventaja económica obtenida deberá reflejarse en la documentación justificativa de la campaña y minorar el coste final que deba abonar GESTUR CANARIAS, S.A.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 78

22.8.- Antes de contratar cada campaña o acción publicitaria, la persona contratista deberá presentar a GESTUR CANARIAS, S.A. el correspondiente plan de medios y una propuesta económica en la que se identifiquen, como mínimo:

- Los medios y soportes propuestos.
- La justificación de su selección.
- El público objetivo.
- El ámbito territorial.
- Los formatos publicitarios.
- El calendario de difusión.
- El alcance o audiencia estimada.
- La tarifa o precio inicial comunicado por cada medio o soporte.
- Los descuentos y bonificaciones aplicables.
- El precio neto final.
- La comisión de agencia.
- El IGIC aplicable.
- El coste total de la campaña.
- Los indicadores y métricas propuestos para su seguimiento y evaluación.

Toda contratación de espacios en medios o soportes publicitarios requerirá la previa autorización expresa de GESTUR CANARIAS, S.A.

La persona contratista no podrá comprometer gasto alguno, contratar espacios publicitarios, modificar el plan de medios aprobado ni alterar la distribución de la inversión sin autorización previa de GESTUR CANARIAS, S.A.

22.9.- La persona contratista deberá comprobar la correcta ejecución de las campañas y aportar las evidencias correspondientes a las inserciones, publicaciones, emisiones o acciones de difusión realizadas.

Asimismo, deberá presentar los informes de seguimiento y los informes finales de campaña con el contenido, frecuencia y plazos establecidos en el Pliego de prescripciones Técnicas y, en su caso, con los compromisos ofertados por la persona adjudicataria.

Los informes deberán permitir comprobar, como mínimo:

- La inversión autorizada y efectivamente ejecutada.
- Los medios y soportes utilizados.
- Las fechas de inserción, publicación o emisión.
- Los precios, descuentos y bonificaciones aplicados.
- La comisión de agencia facturada.
- Las métricas y resultados disponibles.
- El grado de cumplimiento de los objetivos de la campaña.
- Las incidencias producidas y las medidas adoptadas.
- Las propuestas de optimización y mejora.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 78

22.10.- La persona contratista deberá respetar la identidad corporativa de GESTUR CANARIAS, S.A. y, cuando corresponda por la naturaleza de la actuación, la identidad institucional del Gobierno de Canarias o de otras entidades participantes.

Ninguna campaña, material, inserción o acción publicitaria podrá difundirse sin que su contenido, formato e identidad visual hayan sido previamente aprobados por GESTUR CANARIAS, S.A.

La persona contratista no podrá utilizar la denominación, logotipos, marcas o elementos identificativos de GESTUR CANARIAS, S.A., o del Gobierno de Canarias para fines distintos de la ejecución del contrato.

22.11.- Las prestaciones ejecutadas con cargo al contrato deberán estar directamente vinculadas a los proyectos, actuaciones, servicios, eventos, actos institucionales, iniciativas y demás actividades desarrolladas, gestionadas o promovidas por GESTUR CANARIAS, S.A.

No podrán ejecutarse con cargo al contrato:

- Actuaciones correspondientes a encargos, contratos, convenios o proyectos ajenos a la actividad de GESTUR CANARIAS, S.A.
- Prestaciones que no guarden relación directa y acreditable con GESTUR CANARIAS, S.A.
- Acciones publicitarias que no hayan sido previamente autorizadas por GESTUR CANARIAS, S.A.

22.12.- La persona contratista deberá facilitar a GESTUR CANARIAS, S.A. toda la documentación técnica, económica y justificativa necesaria para comprobar y acreditar la correcta ejecución del contrato.

En particular, deberá facilitar la información necesaria para acreditar:

- La efectiva realización de las campañas.
- Su vinculación con los objetivos y actuaciones de GESTUR CANARIAS S.A.
- Los costes reales de los medios y soportes contratados.
- Los descuentos y ventajas económicas aplicados.
- La comisión de agencia facturada.
- Los resultados, alcance e impacto obtenidos.
- Las evidencias de publicación, inserción, emisión o difusión.

22.13.- Asimismo, la persona contratista tiene las siguientes obligaciones, que tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales:

22.13.1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud de alguno de los criterios de desempate previstos en el presente Pliego, estará obligada a mantener durante toda la vigencia del contrato las circunstancias que hubieran resultado determinantes para resolver el empate, cuando por su naturaleza deban mantenerse durante la ejecución.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 78

22.13.2.- Cumplir todas las condiciones y compromisos ofertados en su proposición y, en particular:

- El porcentaje de comisión de agencia ofertado.
- El plazo ofertado para la presentación del plan de medios.
- El plazo ofertado para la entrega del informe final de campaña.
- El plazo ofertado para la activación de las campañas.
- El plazo ofertado para la asistencia a reuniones presenciales urgentes.
- La experiencia adicional del personal valorada.
- La adscripción del personal adicional ofertado.
- Los procedimientos y sistemas incluidos en la memoria técnica que hayan sido objeto de valoración.

22.13.3.- Respetar, en la ejecución del contrato y en cuanto resulte de aplicación, la normativa nacional y europea vigente en materia de protección de datos y, concretamente:

- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Las demás normas de desarrollo o complementarias que resulten aplicables.

22.13.4.- Cumplir las obligaciones de confidencialidad y sigilo establecidas en el presente Pliego y abstenerse de utilizar para fines propios o ajenos al contrato la información, documentación o datos a los que tenga acceso con ocasión de su ejecución.

22.13.5.- Cumplir el deber de transparencia económica establecido en el presente Pliego y trasladar íntegramente a GESTUR CANARIAS, S.A. los descuentos, bonificaciones, compensaciones, abonos, rappels, espacios gratuitos y demás ventajas comerciales obtenidas.

22.13.6.- Abstenerse de contratar espacios publicitarios, comprometer gastos o modificar los planes de medios, presupuestos o condiciones aprobadas sin la previa autorización expresa de GESTUR CANARIAS, S.A.

22.13.7.- Destinar las prestaciones exclusivamente a las campañas, actividades, proyectos y resultados desarrollados en el marco de la actividad institucional y corporativa de GESTUR.

22.13.8.- Cumplir las obligaciones, requisitos y exigencias legales en materia medioambiental que resulten de aplicación al presente contrato, así como la condición especial de ejecución establecida en el presente Pliego.

22.13.9.- Ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de dirección sobre el personal adscrito al contrato, sin que exista relación laboral alguna entre dicho personal y GESTUR CANARIAS, S.A.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 78

22.13.10.- Mantener durante toda la vigencia del contrato los medios personales mínimos y adicionales comprometidos, así como las personas cuya experiencia haya sido objeto de valoración.

La sustitución de cualquiera de dichas personas requerirá causa justificada, comunicación y autorización previa de GESTUR CANARIAS, S.A. La persona sustituta deberá cumplir los requisitos mínimos exigidos y, cuando la persona sustituida hubiera sido objeto de puntuación, acreditar una experiencia y condiciones iguales o superiores a las valoradas.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la imposición de las penalidades previstas en el PCAP o, cuando sea grave o reiterado, a la resolución del contrato.

22.13.11.- Facilitar a GESTUR CANARIAS, S.A. el acceso, control y disponibilidad de las cuentas, perfiles publicitarios, paneles de campañas, métricas, audiencias e información generada durante la ejecución del contrato, cuando hayan sido creados o gestionados con cargo al mismo.

La persona contratista no podrá retener, bloquear, eliminar ni impedir el acceso a dichas cuentas o información al finalizar el contrato y deberá entregar las credenciales, permisos, históricos y archivos necesarios para garantizar la continuidad de las campañas.

22.13.12.- Comunicar inmediatamente cualquier conflicto de interés, relación comercial, incentivo, acuerdo preferente o circunstancia que pueda afectar a la imparcialidad en la selección o recomendación de medios y soportes publicitarios.

Las recomendaciones deberán responder a los objetivos, público destinatario, alcance, eficiencia y presupuesto de cada campaña, sin que puedan estar condicionadas por intereses comerciales propios o por ventajas no comunicadas a GESTUR CANARIAS, S.A.

22.13.13.- Registrar, comunicar, gestionar y cerrar las incidencias conforme al procedimiento propuesto en la memoria técnica y a los plazos y requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, manteniendo su trazabilidad y aportando la documentación acreditativa de las medidas adoptadas.

22.14.- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales establecidas en el apartado anterior podrá dar lugar, atendiendo a su gravedad, reiteración y consecuencias, a la imposición de las penalidades previstas en el presente Pliego o a la resolución del contrato, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados y de las demás responsabilidades que resulten exigibles.

22.15.- Los informes, planes de medios, cuadros de seguimiento, documentos, bases de datos y demás materiales elaborados específicamente para GESTUR CANARIAS, S.A. durante la ejecución del contrato podrán ser utilizados, reproducidos y difundidos por esta para sus fines institucionales y corporativos.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 78

Cuando las prestaciones generen derechos de propiedad intelectual o industrial, la persona contratista cederá a GESTUR CANARIAS, S.A., con carácter no exclusivo, durante el plazo legal de protección y para todos los ámbitos territoriales, los derechos de explotación necesarios para utilizar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente y transformar los materiales elaborados específicamente en ejecución del contrato.

La persona contratista garantizará que dispone de los derechos, licencias y autorizaciones necesarios sobre los contenidos, fotografías, tipografías, diseños, programas, bases de datos y demás elementos de terceros que, en su caso, incorpore a los materiales entregados, y mantendrá indemne a GESTUR CANARIAS, S.A. frente a cualquier reclamación derivada del incumplimiento de esta obligación.

La cesión y las autorizaciones previstas en este apartado se entenderán incluidas en la comisión de agencia ofertada, sin que puedan generar costes adicionales para GESTUR CANARIAS, S.A.

Quedan excluidos de la cesión los programas, herramientas, metodologías, plantillas o recursos preexistentes de la persona contratista o de terceros. No obstante, cuando sean necesarios para utilizar los materiales entregados, la persona contratista deberá conceder a GESTUR CANARIAS, S.A. una licencia de uso suficiente para dicha finalidad.

23.- <u>EJECUCIÓN DEL CONTRATO</u>

23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de prescripciones particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas.

23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de GESTUR CANARIAS será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para GESTUR CANARIAS como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

23.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato el contratista habrá de cumplir la condición siguiente y su cumplimiento tiene el carácter de obligación contractual esencial:

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 78

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

23.4.- Condiciones especiales de ejecución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se establece como condición especial de ejecución de **carácter medioambiental** la obligación de que toda la documentación, planes de medios, presupuestos, informes de seguimiento, informes finales, justificantes y comunicaciones generados durante la ejecución del contrato se elaboren y entreguen en formato electrónico, salvo que GESTUR CANARIAS, S.A. requiera justificadamente su presentación en otro formato.

Asimismo, la persona contratista deberá someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de **protección de datos** durante toda la ejecución del contrato.

Estas condiciones serán igualmente exigibles a las personas subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el presente Pliego. Cuando el incumplimiento sea grave o reiterado, podrá determinar la resolución del contrato, siempre que estas obligaciones hayan sido calificadas expresamente como esenciales.

24.- <u>GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA</u>

24.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

24.2.- En los presupuestos correspondientes a cada campaña y en las facturas se entenderán comprendidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios que graven la ejecución del contrato, salvo el IGIC, que se consignará como partida

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 78

independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

25.- <u>ABONOS AL CONTRATISTA</u>

25.1.- El pago del precio del contrato se realizará en la forma que se detalla a continuación, de acuerdo con los plazos y condiciones previstos en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones Técnicas, siempre previo informe favorable o conformidad de la persona responsable del contrato designada por GESTUR CANARIAS, S.A.

Únicamente serán objeto de abono las prestaciones previamente solicitadas o autorizadas por GESTUR CANARIAS, S.A., efectivamente ejecutadas y debidamente justificadas.

25.2.- El pago se realizará contra la presentación de las correspondientes facturas, que deberán reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.

Las facturas deberán diferenciar de forma clara y separada los siguientes conceptos:

a) El importe neto de la inversión efectivamente realizada en medios y soportes publicitarios.

b) Los descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones y demás ventajas económicas aplicadas.

c) La comisión de agencia correspondiente, calculada mediante la aplicación del porcentaje ofertado sobre la inversión neta efectivamente realizada en medios y soportes publicitarios.

d) El Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, que resulte aplicable, consignado como partida independiente.

La persona contratista no podrá incluir en la factura conceptos, costes o gastos que, conforme al presente Pliego, se encuentren comprendidos en la comisión de agencia ofertada.

25.3.- En cuanto a la forma de presentación de la factura, la documentación deberá presentarse en formato PDF, mediante un único fichero o expediente electrónico, y contener, por el siguiente orden:

1. Factura, en la que deberá constar el IBAN de la cuenta bancaria en la que deba realizarse la transferencia.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 78

2. Orden de servicio o autorización previa de la campaña, debidamente aprobada por GESTUR CANARIAS, S.A.

3. Plan de medios aprobado, con identificación de los medios y soportes, formatos, calendario, ámbito territorial, público objetivo, inversión prevista y demás condiciones de ejecución.

4. Propuesta económica previamente autorizada, con desglose de:

- Tarifa o precio inicial comunicado por cada medio o soporte.
- Descuentos y bonificaciones aplicados.
- Precio neto final.
- Comisión de agencia.
- IGIC aplicable.
- Coste total de la campaña.

5. Relación detallada de las inserciones, publicaciones, emisiones o actuaciones publicitarias ejecutadas durante el periodo facturado.

6. Copia de las facturas, órdenes de contratación, justificantes o documentos equivalentes emitidos por los medios, soportes o plataformas publicitarias, cuando la contratación se haya realizado por la persona adjudicataria.

7. Evidencias de la efectiva ejecución de las campañas, incluyendo, según proceda:

- Certificados de emisión.
- Ejemplares o capturas de las publicaciones.
- Enlaces y capturas de las inserciones digitales.
- Informes de las plataformas publicitarias.
- Fotografías de los soportes exteriores.
- Justificantes de difusión.
- Métricas disponibles.
- Cualquier otro documento que permita acreditar la efectiva realización de las acciones facturadas.

8. Informe de seguimiento correspondiente al periodo facturado y, cuando la campaña haya finalizado, el informe final previsto en el Pliego de prescripciones Técnicas.

9. Declaración de la persona contratista relativa a los descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones, rappels, espacios gratuitos y demás ventajas comerciales obtenidas, indicando que todas ellas han sido comunicadas y trasladadas íntegramente a GESTUR CANARIAS, S.A.

25.4.- La facturación será **mensual**, en función de las prestaciones efectivamente ejecutadas durante el mes correspondiente.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 78

Cuando una campaña se desarrolle durante más de un mes, podrán facturarse mensualmente las inserciones, publicaciones, emisiones o actuaciones efectivamente realizadas en cada periodo, siempre que se encuentren debidamente justificadas y cuenten con la conformidad de la persona responsable del contrato.

La comisión de agencia se facturará en el mismo periodo que la inversión en medios sobre la que se calcule. No podrá facturarse anticipadamente ni aplicarse sobre inversiones no ejecutadas, canceladas, pendientes de activación o no justificadas.

No podrán facturarse importes superiores a los previamente autorizados por GESTUR CANARIAS, S.A., salvo que exista una autorización expresa y previa de la correspondiente variación, dentro del límite máximo del presupuesto del contrato.

25.5.- Las facturas se presentarán en formato electrónico a través del medio habilitado por GESTUR CANARIAS, S.A. y, cuando proceda, en la dirección de correo electrónico:

gesturcanarias@gesturcanarias.com

Las facturas deberán presentarse, siempre que sea posible, antes del día 5 del mes siguiente al de la realización de las prestaciones facturadas.

Para efectuar el pago será necesario el informe favorable o la conformidad de la persona responsable del contrato designada por GESTUR CANARIAS, S.A., que comprobará:

- Que las prestaciones han sido previamente autorizadas.
- Que las campañas han sido efectivamente ejecutadas.
- Que los importes facturados coinciden con los precios netos aprobados.
- Que se ha aplicado correctamente la comisión de agencia ofertada.
- Que se han trasladado íntegramente a GESTUR CANARIAS, S.A. los descuentos, bonificaciones y ventajas comerciales obtenidas.
- Que se ha presentado la documentación justificativa exigida.
- Que se han cumplido los plazos ofertados, la frecuencia mínima de presentación de informes establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los restantes compromisos asumidos por la persona adjudicataria.

25.6.- Si la persona contratista incumpliera el plazo establecido en el presente Pliego para la presentación de la factura o de su documentación justificativa, o si la factura fuera devuelta por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono comenzará a computarse desde la fecha en que la factura y la totalidad de la documentación requerida hayan sido correctamente presentadas.

Cuando la factura incluya errores, importes no autorizados, documentación incompleta o prestaciones que no hayan sido debidamente acreditadas, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá devolverla para su corrección, sin que pueda entenderse otorgada la conformidad a las prestaciones facturadas.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 78

25.7.- El presupuesto base de licitación tiene carácter máximo y limitativo. GESTUR CANARIAS, S.A. no queda obligada a solicitar un número determinado de campañas ni a agotar la totalidad del presupuesto.

La persona contratista solo tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente solicitadas, previamente autorizadas, correctamente ejecutadas y debidamente justificadas, sin que pueda reclamar indemnización o compensación alguna por la parte del presupuesto que no resulte ejecutada.

25.8.- Cuando una campaña o actuación publicitaria sea cancelada antes de su activación, únicamente podrán abonarse los gastos que hayan sido previamente autorizados, que resulten inevitables y que hayan sido efectivamente soportados y debidamente acreditados por la persona contratista.

No procederá el abono de la comisión de agencia sobre inversiones canceladas, no ejecutadas, no activadas o no debidamente justificadas. Los trabajos de planificación, gestión o preparación realizados respecto de campañas que finalmente no se ejecuten se entenderán incluidos en la comisión de agencia y no podrán facturarse separadamente.

Las devoluciones, abonos o compensaciones posteriores emitidos por los medios o soportes deberán ser comunicados de inmediato y reintegrados o descontados de la siguiente factura.

25.9.- La persona contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato. Para que dicha cesión produzca efectos frente a GESTUR CANARIAS, S.A. y esta expida el correspondiente mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, será necesario que el acuerdo de cesión le sea notificado fehacientemente.

La cesión del derecho de cobro no alterará las obligaciones de la persona contratista respecto de la correcta ejecución y justificación de las prestaciones, ni impedirá a GESTUR CANARIAS, S.A. oponer las excepciones, penalidades, descuentos o compensaciones que correspondan conforme al contrato.

26.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO

26.1.- Incumplimiento de plazos

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total del contrato, de los plazos parciales establecidos en los pliegos y de aquellos que hubiera ofertado y hubieran sido objeto de valoración.

Cuando la persona contratista, por causas imputables a ella, incurra en demora respecto del cumplimiento de cualquiera de dichos plazos, GESTUR CANARIAS, S.A. podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de **0,60 euros por cada 1.000**

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 78

euros del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la LCSP.

La utilización del presupuesto base de licitación como referencia se justifica porque el contrato se configura mediante un presupuesto máximo y su precio final dependerá de las prestaciones efectivamente ejecutadas.

La demora comenzará a computarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo aplicable, sin que sea necesaria intimación previa por parte de GESTUR CANARIAS, S.A. El importe total de la penalidad será el resultado de multiplicar la cuantía diaria por el número de días naturales de demora.

Las penalidades se impondrán mediante acuerdo del órgano de contratación, previa propuesta de la persona responsable del contrato y audiencia a la persona contratista durante un plazo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**. Cuando se formulen alegaciones, la persona responsable del contrato emitirá el correspondiente informe y elevará al órgano de contratación la propuesta que proceda.

Las penalidades serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades pendientes de abono o, cuando no resulte posible, sobre la garantía definitiva constituida, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que excedan de su importe.

26.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial

26.2.1.- La realización defectuosa de alguna de las prestaciones implicará su subsanación o nueva ejecución por cuenta de la persona contratista, dentro del plazo que determine GESTUR CANARIAS, S.A. y sin coste adicional para esta.

Cuando la persona contratista ejecute defectuosamente las prestaciones, incumpla parcialmente el contrato, incumpla los compromisos asumidos en su oferta o las condiciones especiales de ejecución, el órgano de contratación podrá imponer las penalidades previstas en el apartado siguiente, atendiendo a la gravedad, reiteración, incidencia y consecuencias del incumplimiento.

Cuando el incumplimiento afecte a una obligación contractual esencial o revista especial gravedad y haga inviable la correcta ejecución del contrato, podrá acordarse la resolución del contrato, previa tramitación del procedimiento correspondiente.

26.2.2.- Los incumplimientos se clasificarán de la siguiente manera:

a) Incumplimientos leves: penalidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 €).

Tendrán esta consideración los incumplimientos ocasionales que no afecten sustancialmente a la ejecución de la campaña y puedan subsanarse sin ocasionar un perjuicio relevante a GESTUR CANARIAS, S.A.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 78

Se considerarán leves, entre otros, los defectos formales o documentales subsanables, los retrasos ocasionales en comunicaciones no urgentes y la entrega incompleta de documentación accesoria que no impida comprobar la correcta ejecución de la campaña.

b) Incumplimientos graves: penalidad de QUINIENTOS EUROS (500,00 €).

Tendrán esta consideración los incumplimientos que afecten al desarrollo, control o seguimiento de una campaña, ocasionen un perjuicio relevante, impliquen el incumplimiento de alguno de los compromisos ofertados o supongan la reiteración de dos o más incumplimientos leves.

Se considerarán graves, entre otros:

- El incumplimiento de la frecuencia mínima de los informes establecida en el PPT.
- La comunicación tardía de una incidencia relevante.
- La falta de entrega de evidencias suficientes de ejecución.
- El incumplimiento no reiterado de los plazos ofertados.
- La falta de actualización del estado económico o documental de una campaña.
- El incumplimiento de procedimientos valorados en la memoria técnica que no comprometa gravemente la finalidad de la campaña.

c) Incumplimientos muy graves: penalidad de MIL EUROS (1.000,00 €).

Tendrán esta consideración los incumplimientos que comprometan la finalidad de una campaña, ocasionen un perjuicio sustancial a GESTUR CANARIAS, S.A., impliquen la contratación o modificación de actuaciones sin autorización previa, afecten a la transparencia económica o a la adscripción de los medios personales comprometidos, o supongan la reiteración de dos o más incumplimientos graves.

Se considerarán muy graves, entre otros:

- Contratar espacios o comprometer gastos sin autorización previa.
- Superar el presupuesto autorizado para una campaña.
- Ocultar descuentos, bonificaciones, abonos, compensaciones o ventajas comerciales.
- Facturar prestaciones no ejecutadas o no justificadas.
- No mantener el personal mínimo, el personal adicional o la experiencia que hayan sido objeto de valoración.
- Sustituir personal valorado sin autorización previa o por personas con condiciones inferiores.
- Difundir una campaña sin la aprobación previa de GESTUR CANARIAS, S.A.
- Impedir el acceso a cuentas, paneles, métricas o información generada durante la ejecución.
- Incumplir gravemente las obligaciones de confidencialidad o protección de datos.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 78

- Incumplir de forma grave o reiterada el sistema de gestión de incidencias comprometido.

Tendrán también esta consideración los impagos o retrasos reiterados en el pago de salarios al personal adscrito y la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en el convenio colectivo aplicable, cuando dichos incumplimientos resulten imputables a la persona contratista y queden debidamente acreditados.

La clasificación atenderá a la incidencia en la campaña, el perjuicio ocasionado, la reiteración, la posibilidad de subsanación y el grado de culpabilidad de la persona contratista.

Cada penalidad no podrá superar el diez por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, ni el conjunto de las penalidades podrá superar el cincuenta por ciento de dicho importe.

26.3.- Procedimiento y efectividad

Las penalidades se impondrán mediante acuerdo del órgano de contratación, previa propuesta de la persona responsable del contrato y audiencia a la persona contratista durante un plazo de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**.

El acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades pendientes de abono o, cuando ello no resulte posible, sobre la garantía definitiva constituida.

26.4.- Indemnización

Si las penalidades impuestas no cubrieran los daños ocasionados a GESTUR CANARIAS, S.A., se exigirá a la persona contratista la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.

26.5.- Normativa aplicable

Serán de aplicación los artículos 192 a 198 de la LCSP, en los términos aplicables a GESTUR CANARIAS, S.A. y sin perjuicio de la naturaleza privada del contrato.

27.- <u>SUBCONTRATACIÓN</u>

27.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del citado cuerpo legal.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 78

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con entidades empresariales distintas de los indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

27.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, las personas subcontratistas estarán obligadas a cumplir las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 23.4 del presente Pliego.

27.3.- La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

27.4.- GESTUR CANARIAS podrá comprobar que la persona contratista paga debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.

Para ello cuando GESTUR CANARIAS lo solicite, el adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud de GESTUR CANARIAS, el adjudicatario deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 78

aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

28.- CESIÓN DEL CONTRATO

El contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato.

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

29.1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.

29.2.- Es obligación del contratista comunicar a GESTUR CANARIAS cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

29.3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

30.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

30.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, no se contemplan modificaciones previstas del contrato.

En consecuencia, no se ha incorporado al valor estimado del contrato importe alguno correspondiente a modificaciones previstas.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podrá modificarse excepcionalmente cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 205 de la LCSP y se cumplan los requisitos y límites previstos en dicho precepto.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 78

Las modificaciones no previstas deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias, no podrán alterar la naturaleza global del contrato y deberán ser aprobadas por el órgano de contratación con carácter previo a su ejecución.

En ningún caso podrán ejecutarse prestaciones modificadas sin la previa aprobación y formalización de la correspondiente modificación contractual.

Cuando no concurran los requisitos establecidos en el artículo 205 de la LCSP y resulte necesario ejecutar el contrato en condiciones distintas de las inicialmente pactadas, deberá procederse, en su caso, a la resolución del contrato y a la celebración de una nueva contratación.

Las modificaciones deberán formalizarse y publicarse en los términos establecidos en los artículos 153, 203, 207 y 319 de la LCSP.

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

31.1.- Si GESTUR CANARIAS acordare la suspensión del contrato, se levantará un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, GESTUR CANARIAS abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de condiciones técnicas y a satisfacción de GESTUR CANARIAS, en caso contrario, se le requerirá para su cumplimiento en las condiciones establecidas.

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector Público, los efectos y extinción del contrato se regirán por normas de derecho privado, salvo las excepciones previstas en el citado artículo.

2.- Serán causas de resolución las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 78

c) El mutuo acuerdo entre GESTUR CANARIAS y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

   a. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato.

e) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato.

g) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato

h) Aquellas que se establezcan expresamente en los pliegos que rigen la licitación y el contrato.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a GESTUR CANARIAS los daños y perjuicios causados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo

34.- PLAZO DE GARANTÍA

Atendida la naturaleza de las prestaciones, no se establece un plazo de garantía específico, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista por los defectos, errores, omisiones o incumplimientos detectados en las prestaciones ejecutadas y en la documentación justificativa presentada.

35.- PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales facilitados

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 78

por las personas licitadoras serán tratados por GESTUR CANARIAS, S.A. para tramitar el procedimiento de contratación, formalizar y ejecutar el contrato y cumplir las obligaciones legales de publicidad, transparencia y control.

La entidad adjudicataria/contratista, en cuanto al tratamiento/posible tratamiento de datos de carácter personal, deberá dar cumplimiento, en todo caso, a las prescripciones
legales del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril 2016 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía Derechos Digitales (LOPDGDD), así como las disposiciones que, en materia de protección de datos, se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

Cuando la ejecución del contrato implique el tratamiento de datos personales por cuenta de GESTUR CANARIAS, S.A., se formalizará, con carácter previo al acceso a los datos, el correspondiente acuerdo de encargo del tratamiento, con el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Dicho acuerdo podrá incorporarse al documento contractual o formalizarse como anexo al mismo.

Si el presente contrato implica el acceso del contratista adjudicatario a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable GESTUR CANARIAS, y por lo tanto, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento (artículo 28.3 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), y conforme a lo dispuesto también en los artículos 28 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 25ª de la LCSP, deberá respetarse en su integridad la normativa vigente anteriormente mencionada.

La entidad adjudicataria se obliga especialmente a:

- Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio, sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el presente pliego, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente. No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previa autorización por parte de GESTUR CANARIAS.

  Igualmente deberán informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información facilitada por GESTUR CANARIAS, S.A., para cumplir los servicios objeto de este pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar, cuantos datos conozcan. Esta obligación subsistirá aún después de la finalización del contrato.

  El contratista adjudicatario se obliga a custodiar toda la documentación entregada, cualquiera que sea su formato, para la ejecución del contrato, siendo

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 78

el único responsable de cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades legalmente previstas.

La entidad adjudicataria/contratista se compromete a formar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan, programando las acciones formativas oportunas. Asimismo, aquellos profesionales que en el ejercicio de sus funciones estén sujetos a un código deontológico, deberán atenerse al mismo en cuanto presten sus servicios.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 78

- Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto, en los términos descritos, en los contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente pliego.

- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales deberán ser devueltos por la empresa a GESTUR CANARIAS, así como cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo aquellos que la empresa deba conservar en su poder según lo dispuesto en la legislación vigente.

Finalmente, GESTUR CANARIAS, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte de la entidad adjudicataria/contratista de sus obligaciones, la cual está obligada a facilitar cuantos datos o documentos se le requieran para ello.

Cód. Validación: 62TP4PZKTJT2JY7PLX9DMPGSP
Verificación: https://gesturcanarias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 78